

재무관리부 종합감사 결과보고

2019. 12.

한국장학재단
(감 사 실)

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	2
1. 총 평	2
2. 지적사항 총괄	2
3. 지적사항 요약	3
III. 지적사항에 대한 처분 요구	8
IV. 행정사항	8

[붙임] 처분요구서 8부. 끝.

I. 감사실시 개요

1. 감사목적

- ☐ 재무관리부의 주요업무에 대한 점검을 통해 현안 문제점을 조기 파악하고 효율적인 업무수행을 위한 개선방안을 마련함으로써 사고를 미연에 방지
- ☐ 각종 계약 및 예산집행의 효율성과 투명성을 제고하여 경영개선에 기여

2. 감사종류 및 감사대상 부서

- ☐ 감사종류: 종합감사
- ☐ 감사대상 부서: 재무관리부

3. 감사범위 및 대상기간

- ☐ 감사범위: 재무관리부 업무 전반
 - ※ 결산감사와의 중복감사방지를 위해 결산 관련 업무는 감사범위에서 제외
- ☐ 감사대상기간: 2016. 10. 1. ~ 2019. 9. 30.
 - ※ 법인카드 관리 및 상품권 관리의 경우 2019. 01. 01. 이후로 대상기간 설정

4. 감사기간 및 감사인

감사기간	감 사 인
2019. 11. 11.(월) ~ 11. 15.(금) (5일간)	○○○○(감사반장), ◇◇◇◇, ☆☆☆

※ 필요한 경우 감사기간을 조정할 수 있음

5. 감사 중점사항 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비 고
업무분장, 예산운영 등 전반적 부서운영 실태 경영지침 및 임직원행동강령 준수 실태	○○○○	총괄
채권조달 및 상환 등 자금 조달 관리, 자금운영계획 및 운용정책 수립 등 자금 운용의 적정성	◇◇◇◇	
일반회계·특별회계 등 계정 총괄 관리, 법인세·소득세· 주민세 등 조세신고 및 납부, 지출관리(지출심사, 법인 카드·상품권 등) 등 회계 업무의 적정성	☆☆☆	

※ 공공감사시스템을 통한 공공기관 감사 우수사례(방법론 및 감사기법) 적극 활용

II. 감사결과

1. 총 평

재무관리부는 학자금지원 사업의 지속가능성 제고를 위하여 ‘회계·세무리스크 사전 방지’, ‘대출재원의 적시 조달’, ‘여유자금의 안정적인 운용’ 등을 목표로 신뢰성 있는 재무정보 제공 및 안정적인 학자금 재원조달 업무 등을 추진하고 있다.

2019년 재무관리부 종합감사 결과, 금융기관 선정·평가 업무 부적정, 기업어음 증권(CP) 실물 관리 미흡, 회계관계직원의 재정보증 관리 미흡, 상품권 구매·사용 및 관리에 대한 회계처리 미흡, 계약대가 지급 등 계약관리 업무 소홀 등의 제·규정 미준수 사례가 발견되었고, 출장비를 부적정하게 지급하는 등의 규정에 맞지 않은 예산 집행 사례가 확인되었다.

이에 따라 규정 위반 등 9건의 지적사항에 대해 6건은 통보, 1건은 시정으로 처분 요구하였으며, 2건을 모범사례로 선정하였다.

재무관리부는 이번 감사를 통하여 관련 제·규정 및 법령과 기본계획 등의 주요 근거에 기반하여 업무를 추진하여야 할 것이며, 예산을 집행함에 있어 예산 집행기준에 맞도록 처리를 하고 투입된 예산의 낭비가 없도록 만전을 기하여야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 천원)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	주의촉구 (인원)	주의환기 (인원)	시정 (금액)	통보	통보 (모범 사례)
건 수	금 액	인 원							
9	144	-	-	-	-	-	1 (144)	6	2

3. 지적사항 요약

연번	종류	제목 및 요약
1	통보	■ 금융기관 선정·평가 업무 부적정 「자금업무규칙」 제22조제2항은 ○○은행, ◇◇은행, □□중앙회, ☆☆중앙회의 경우만 같은 규칙 제1항에서 정한 별도의 평가 없이 등급을 부여할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 규칙 제1항에 따른 자체평가기준표에는 금융기관 평가 시 감독당국(○○원)으로부터 조치 등 제재를 받은 경우 정성적 판단에 따라 5점 범위 내에서 평가 점수를 조정하도록 되어 있고, 「자금업무규칙」 제22조에 따른 자체평가기준표에 의해 평가한 금융기관의 평가결과는 여유자금의 분산 투자를 결정하고 예치금의 신용위험관리에 활용되는 등 재단의 자산운용과 위험관리에 있어 중요한 기준이므로 평가기준의 설계 시 변화하는 금융환경 등을 고려하여 면밀히 설계하고 최신화하여 명확하게 금융기관을 평가할 수 있도록 하여야 함에도, ‘17년 상반기부터 ‘19년 상반기 평가 시 △△국이 평가 제외 가능 기관이 아님에도 임의로 평가에서 제외하여 A등급으로 선정하였고, ‘16년 하반기부터 ‘18년 하반기 평가 시에는 감독당국(○○원)으로부터 제재를 받은 금융기관이 있음에도 제재정도에 따른 정성적 판단 없이 조치 등 제재가 없는 것으로 금융기관평가를 실시함 - 또한, 평가대상 금융기관의 연체율이 자체평가기준표의 평가 항목 중 하나인 연체율 평가기준 대비 대폭 하락하였음에도 평가기준 제정(‘09. 7. 31.) 이후 연체율 평가기준과 관련한 별도의 최신화 없이 대다수의 금융기관을 만점으로 평가하는 등 부실하게 금융기관을 평가한 것으로 확인됨
2	통보	■ 기업어음증권(CP) 실물 관리 미흡 「회계규정 시행세칙」 제46조에 따르면 ▽▽부장은 업무 마감 후에는 미발행 어음 실물과 어음대장의 일치여부를 확인하여야 하고, 「위임전결규칙」 [별표]는 어음의 입출고 업무를 부서장 전결사항으로 정하고 있음에도,

연번	종류	제목 및 요약
		감사대상기간(‘16.10월 ~ ‘19.9월) 동안 업무 마감 후 기업어음증권의 실물과 어음관리대장의 일치여부를 확인하지 않았을 뿐만 아니라, 어음 실물의 입·출고 시에도 부서장의 확인 없이 팀장의 확인만을 거친 후 실물 어음의 입·출고 업무를 처리한 것으로 확인됨
3	통보	■ 회계관계직원의 재정보증 관리 미흡 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조 및 「회계규정 시행규칙」 제62조는 회계관계직원에게 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 규정 등을 위반하거나 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 재산상 손해를 끼친 경우에 변상할 책임을 지도록 정하고 있고, 「공기업·준정부기관 회계기준」 제7조에 의하면 회계관계직원은 재정보증 없이는 직무를 담당하게 할 수 없으며, 「회계규정 시행규칙」 제64조에 따라 회계관계직원이 변상책임을 지게 되거나 보험금을 청구할 사유가 발생한 때 이사장은 지체 없이 보험금액 징수를 위하여 필요 조치를 취하도록 정하는 등 ▽▽부는 재단의 재산 손실을 최소화시키는 노력을 하여야 하고, 「회계규정 시행규칙」 제63조제1항에 따라 ▽▽부장은 회계관계직원이 임명되었을 경우 지체 없이 이사장의 승인을 받은 후 ♢♢부장에게 요청하여 회계관계직원이 재정보증보험에 가입하도록 하여야 하고, 같은 규칙 같은 조 제3항에서 정한 바와 같이 ▽▽부장이 회계관계직원의 재정보증 가입방법·가입금액 등을 이사장의 승인을 받아 따로 정하여야 함에도, - 회계관계직원의 재정보증 가입방법·가입금액 및 보증기간에 대하여 이사장의 승인을 따로 받지 않았으며, 회계관계직원의 경우 명확한 기준 없이 일반직원과 달리 1억 원의 금액으로 재정보증보험을 가입하고 있고, 감사대상기간(‘16.10월~‘19.9월) 중 회계관계직원 임명 시 이사장의 승인도 받지 아니하였으며 또한, ♢♢ 담당 부서장에게 재정보증보험 가입마져 요청하지 않은 것으로 확인됨

연번	종류	제목 및 요약
4	통보	■ 상품권 구매·사용 및 관리에 대한 회계처리 미흡 - 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제4조 및 「회계규정」 제2조는 재단의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 하여 복식부기 방식으로 회계처리를 하여야 하며, 회계처리는 거래 사실과 경제적 실질을 반영할 수 있어야 한다고 정하고 있고, 「공기업·준정부기관 회계기준」 제11조와 「회계규정」 제8조에 따라 모든 거래는 전표에 따라 처리하여야 하고, 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제13조에 따라 결산을 할 때 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확하게 표시하여야 함에도, - 감사대상기간('16. 10월 ~ '19. 9월) 동안 상품권 관리(반환)관련 업무를 하면서 사용부서가 사용 후 남은 상품권을 반환 시 회계거래 처리를 하지 않고 관리대장에만 기록하여 관리한 것으로 확인됨
5	통보	■ 계약대가 지급 등 계약관리 업무 소홀 가. 완성대가 지급 지연 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정에 따라 “계약담당은 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 대가를 지급”하여야 하며, 지급 기한을 초과할 경우에는 “계약상대자에게 그 지연일수에 따른 이자를 지급”하여야 하나, - 감사 대상기간 동안 총 51건의 용역 등 계약 중 6건의 계약대가 지급 청구 건(23,731,400원)에 대하여 지연이자도 없이 지급기한일을 초과(1~22일)하여 지급한 사실이 있음 나. 기성대가 지급 지연 등 계약관리 소홀 - 재단은 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제2조제5항에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준용하여야 하고, 같은 규칙 5조에 따라 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결하며, 계약 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 함 - 또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등 관련 규정에 따라 계약담당은 기성부분 또는 기납부분에 대가를 지급하는 경우에는 그 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 하고,

연번	종류	제목 및 요약
		지급 기한을 초과할 경우에는 계약상대자에게 그 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 하나, - 감사 대상기간 동안 총 32건 중 계약 중 '●●(주)'에게 지급하여야 하는 27건의 기성대가 지급 청구 건(12,150,000원)에 대하여 지연이자도 없이 지급기한일을 초과(1~9일)하여 지급한 사실이 있고, - 총 32건 계약 중 1건을 제외한 31건의 기성대가 지급 청구 건에 대하여 계약서에서 정한 대가지급기한(익월 15일) 이후(익월 16~22일)에 대가 지급 청구를 요청받았음에도 계약사항 위반에 대하여 아무런 조치를 취하지 않았으며, - 아울러 계약상대자가 지연 청구한 경우라 할지라도, 관계 법령 등에 따라 대가지급기한을 지켜야 하나, 총 32건 계약 중 '▷▷(주)'에게 지급하여야 하는 2건의 기성대가 지급 청구 (1,210,000원)에 대하여 지연이자도 없이 지급기한일을 초과(1, 3일)하여 지급한 사실이 있음 다. 계약대가 지급 시 서류 확인 미흡 - 「국세징수법」 등 관련 규정에 따라 수익계약과 관련하여 대금을 지급받는 경우 등을 제외하고는 “납세자는 대금을 지급받을 경우 납세증명서를 제출”하여야 하며, 이외 관리기관이 국세청장 등에게 요청하여 그 사실을 조회하거나 계약상대자의 동의를 받아 체납사실 여부를 확인하게 함으로써 납세사실 여부 확인 의무를 부여하고 있으며, - 「국민건강보험법」 등 관련 규정에 따라 일상경비적 성격의 자금 등 예외로 정하는 자금을 제외하고는 “납부의무자는 대금을 지급받을 경우 보험료 납부사실을 증명”하여야 하며, 공공기관이 계약상대자의 동의를 받아 공단에 조회하여 보험료 납부여부를 확인하게 함으로써 납부증명 확인 의무를 부여하고 있으나, - 부서에서 추진한 경쟁계약 7건 중 3건의 대금 지급 건에 대하여 납세사실 여부를 확인하지 않았고, 총 51건의 계약 중 9건에 대하여 보험료 납부 여부를 확인하지 않는 등 체납사실 여부를 확인하지 않고 대금을 지급한 사실이 있음

연번	종류	제목 및 요약
6	시정 통보	- 출장비 지급 부적정 - 출장 시 회의비 등의 집행여부를 파악하여 중복으로 식비가 집행되지 않도록 하여야 하며, 근무지내 출장지 여부를 고려하여 여비를 지급하는 등 「여비규칙」 및 「예산집행관리지침」에 따라 출장비를 지급하여야 하나, 「여비규칙」 및 「예산집행관리지침」의 기준과 다르게 총 144,000원을 초과 지급한 사실이 있음
7	통보 (모범사례)	- 구분회계 심층 성과분석을 통한 경영의사결정 지원 - 단순 수치만 명기하는 구분회계에서, 손실 발생 사업의 자산, 부채, 손익 항목 및 현금흐름에 대한 분석 및 사업의 지속가능성에 대한 검토를 수행하여 사전에 재무리스크를 파악하고 추가적인 현금흐름을 분석하는 등 중장기 사업 운영에 중요한 재무정보를 제공하여 경영진의 합리적인 의사결정에 도움을 주었으며, 구분회계 해설서를 제작, 배포하여 일반직원의 재무정보 이해도 제고에 기여하였으므로 모범사례로 선정함
8	통보 (모범사례)	- 사회적 가치 채권 발행을 통한 안정적 학자금대출 자원 마련 '19년 8월부터 안정적으로 저금리 채권을 조달하기 위하여 사회적 가치 채권(Social Bond)을 발행하기 시작하였고, 재단에 대한 투자기관의 수요 증가를 통해 학자금대출 자원의 안정적 저금리 조달에 긍정적인 영향을 주었으며, 또한 관련 내용이 다수의 언론에 보도되어 재단의 대내외 이미지 향상에 기여한 점을 고려하여 모범사례로 선정함

III. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속부서	처리할 부서	건명	처분요구					조치기한	감사자
			주의 촉구	주의 환기	시정	통보	통보 (모범 사례)		
◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	금융기관 선정·평가 업무 부적정	-	-	-	1건	-	'20.01.31.	○○○ ◇◇◇ ☆☆☆
◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	기업어음증권(CP) 실물 관리 미흡	-	-	-	1건	-	'20.01.31.	
◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	회계관계직원의 재정보증 관리 미흡	-	-	-	1건	-	'20.01.31.	
◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	상품권 구매·사용 및 관리에 대한 회계처리 미흡	-	-	-	1건	-	'20.01.31.	
◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	계약대가 지급 등 계약관리 업무 소홀	-	-	-	1건	-	'20.01.31.	
◆◆◆◆◆	◆◆◆◆◆	출장비 지급 부적정	-	-	1건	1건	-	'20.01.31.	
◆◆◆◆◆	◇◇◇◇◇	구분회계 심층 성과분석을 통한 경영의사결정 지원	-	-	-	-	1건	'20.01.31.	
◆◆◆◆◆	◇◇◇◇◇	사회적 가치 채권 발행을 통한 안정적 학자금대출 자원 마련	-	-	-	-	1건	'20.01.31.	

2. 조치인원 명세

“해당사항 없음”

IV. 행정사항

1. 지적사항

○ 관련부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

○ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임 처분요구서 8부. 끝.

붙임

처분요구서 [8부]

[○○○○부]

일련번호	01	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건			
조치부서	0000부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.

◆ ◆ ◆ ◆ 부
통 보

제 목 금융기관 선정·평가 업무 부적정

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

○○○○부¹⁾는 자금운용계획, 운용정책 수립 및 실행의 담당 부서로서 「자금 업무규칙」 제22조에 따라 상·하반기 연간 2회에 걸쳐 자체평가기준²⁾(금융기관 평가 및 선정기준)을 수립하여 여유자금의 운용대상 금융기관을 평가하고 등급을 선정하였다.

1) 「직제규정 시행세칙」별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 개정일 기준)
자금운용계획, 운용정책 수립 및 실행 등	○○○○○부	~ 2016. 11. 24.
	○○○○○부	2016. 11. 25. ~ 2018. 11. 25.
	○○○○부	2018. 11. 26. ~

2) 반기별 금융기관 평가 및 선정(안)

구분	문서번호	결재권자
'16년 하반기	○○○○○부-6328, 2016. 11. 22.	이사장
'17년 상반기	○○○○○부-2718, 2017. 05. 24.	이사장
'17년 하반기	○○○○○부-6622, 2017. 11. 22.	이사장
'18년 상반기	○○○○○부-2337, 2018. 05. 02.	이사장
'18년 하반기	○○○○○부-5922, 2018. 10. 17.	이사장
'19년 상반기	○○○○부-1682, 2019. 04. 24.	이사장

「자금업무규칙」

제22조(금융기관 평가 및 선정) ① 여유자금의 운용대상 금융기관은 이사장이 따로 정한 자체평가기준 표에 따라 평가를 실시하여 선정한다.

② 자체평가는 평점에 따라 A, B, C, D 4등급으로 구분하며, 운용대상 금융기관은 C등급 이상으로 평가된 금융기관으로 한다. 다만, 국책은행인 한국산업은행은 A등급, 중소기업은행은 B등급, 농업협동조합중앙회는 B등급, 수산업협동조합중앙회는 B등급으로 할 수 있다.

③ 자체평가는 상·하반기 연간 2회 실시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신용도 변화가 예상되는 경우에는 수시로 평가할 수 있다.

가. 금융기관 평가 및 선정기준 적용 부적정

「자금업무규칙」 제22조제1항은 “여유자금 운용대상 금융기관은 이사장이 따로 정한 자체평가기준표에 따라 평가를 실시하여 선정한다” 라고 정하고 있고, 같은 규칙 제2항은 ◎◎은행, ◇◇은행, □□중앙회, ☆☆중앙회의 경우(이하 “평가 제외 가능 기관”이라 한다.)에만 같은 규칙 제1항에서 정한 평가 없이 별도의 등급³⁾을 부여할 수 있도록 정하고 있다.

한편, 「자금업무규칙」 제22조제1항에 따른 자체평가기준표(금융기관 평가 및 선정 기준)에는 여유자금 운용대상 금융기관 평가 시 금융기관이 감독당국(○○원)⁴⁾으로부터 조치 등 제재를 받은 경우 정성적 판단에 따라 5점 범위 내에서 조정하도록 되어 있다.

「자금업무규칙」

제22조(금융기관 평가 및 선정) ① 여유자금의 운용대상 금융기관은 이사장이 따로 정한 자체평가기준 표에 따라 평가를 실시하여 선정한다.

② 자체평가는 평점에 따라 A, B, C, D 4등급으로 구분하며, 운용대상 금융기관은 C등급 이상으로 평가된 금융기관으로 한다. 다만, 국책은행인 한국산업은행은 A등급, 중소기업은행은 B등급, 농업협동조합중앙회는 B등급, 수산업협동조합중앙회는 B등급으로 할 수 있다. (이하 생략)

「금융기관 평가 및 선정기준(안) [별표1] 발췌」

평가항목	배점	산 식	비 고
견고·조치사항 유무	5	정성적 판단에 따라 5점 범위 내에서 조정	- 규제 등의 위반으로 감독당국으로부터 조치 등 제재를 받은 경우 5점 범위 내에서 조정

3) ◎◎은행 A등급, ◇◇은행·□□중앙회·☆☆중앙회 B등급,

4) 「금융위원회 설치 등에 관한 법률」 제24조

따라서, ○○○○부는 여유자금의 운용 한도 등을 결정하기 위한 금융기관의 평가 및 등급 선정 시 평가 제외 가능 기관 이외에는 자체평가기준표(금융기관 평가 및 선정기준)에 따라 평가를 하여 등급을 선정하여야 하며, 평가대상 금융기관이 감독당국(○○원)으로부터 조치 등 제재를 받은 사실이 있는지 여부를 확인하고, 조치 등 제재를 받은 사실이 있는 경우 정성적 판단에 따라 5점 범위 내에서 배점을 조정하여 평가하여야 한다.

그러나, ○○○○부는 '17년 상반기부터 '19년 상반기 금융기관 평가 시 평가 제외 가능 기관이 아닌 ○○국을 임의로 평가에서 제외하여 A등급으로 선정하였고, '16년 하반기부터 '18년 하반기 평가 시 [표1]과 같이 평가대상 금융기관이 감독당국(○○원)으로부터 조치 등 제재를 받은 사실이 있음에도 [표2]와 같이 제재 정도에 따른 정성적 판단 없이 조치 등이 없는 것으로 금융기관을 평가한 것으로 확인되었다.

[표1] ○○○○부 평가대상 금융기관의 감독당국 조치 등 현황

(단위: 건)

구분	'16 上	'16 下	'17 上	'17 下	'18 上	'18 下	합계
○○은행	-	1	-	-	-	1	2
▽▽은행	1	-	-	-	-	2	3
♠♠은행	1	-	-	1	1	1	4
♣♣은행	-	2	3	1	1	2	9
☆☆은행	-	-	-	-	-	1	1
●●은행	1	-	1	1	1	1	5
◆◆은행	-	-	-	-	1	-	1
□□은행	1	1	-	2	1	4	9
▲▲은행	-	1	-	-	-	-	1
⑩⑩은행	1	-	1	-	1	-	3
▲▲은행	-	-	1	-	-	1	2
☉☉은행	1	1	-	-	2	3	7
▨▨은행	1	-	-	1	-	-	2
●●은행	2	-	-	-	-	1	3
■▨은행	1	-	-	2	-	1	4
합계	10	6	6	8	8	18	56

※○○원 공시 자료(기관, 임원, 직원 규제조치 간 중복제거, 제재조치요구일 기준)

[표2] 금융기관별 평가 기초자료 ('16.上 ~ '18.下)

(○○○○부-6328, 2016. 11. 22.)	(○○○○부-2718, 2017. 05. 24)
(○○○○부-6622, 2017. 11. 22.)	(○○○○부-2337, 2018. 05. 02.)
(○○○○부-5922, 2018. 10. 17.)	(○○○○부-1682, 2019. 04. 24.)

※○○○○부 제출자료 재구성

나. 금융기관 평가 및 선정 기준 최신화 미흡

「자산운용심의위원회 운영규정」에 따라 위원회에서 심의·의결한 투자정책서⁵⁾에 따르면 “본 투자정책서는 자금운용과 관련이 있는 모든 의사결정과정에서 참고되고 준수되어야 한다”라고 되어 있고, 자산운용방식에 대해서는 투자 상품의 수익성, 유동성, 안정성 등을 고려하여 「금융기관 평가 및 선정기준」⁶⁾에 따라 금융기관을 평가하고, 평가 결과 선정된 금융기관별로 분산 재투자하여야 한다고 되어 있으며, 금융기관 예치금의 신용위험⁷⁾은 별도로 마련된 「금융기관 평가 및 선정기준」에 의거하여 종합평가한 후 등급을 설정하여 관리하도록 되어 있다.

「자산운용심의위원회 운영규정」	
제5조(기능) 위원회는 다음 사항을 심의한다.	
1. (생략)	
2. <u>자산운용 전략에 관한 사항</u> (이하생략)	
「2019 투자정책서*」	
제1장 개 요	
1.1 개요	
□ 본 투자정책서는 <u>자금운용에 관련된 모든 조직 및 구성원에게 적용되며, 자금운용과 관련이 있는 모든 의사결정과정에서 참고되고 준수되어야 한다.</u>	
제8장 위험관리	
8.3.2 신용위험	
2) 관리방법	
□ <u>금융기관 예치금의 신용위험은 별도로 마련된 금융기관 평가 및 선정기준에 의거 종합평가한 후 금융기관의 등급을 설정하여 관리하며, (이하생략)</u>	
제9장 자산운용방식 및 금융기관의 선정	
9.1 내부운용 및 외부운용 정책	
□ 단기자금 만기도래액은 부족사업 자기에 우선 충당한 후 잉여액을 적정유동성 규모를 감안하여 운용하고, 중장기자금의 재투자를 원칙으로 <u>투자 상품의 수익성, 유동성, 안정성 등을 고려하여 예치대상 금융기관 평가결과에 따라 선정된 금융기관별로 분산 재투자한다. 예치대상 금융기관 선정 및 평가에 관한 사항은 「금융기관 평가 및 선정기준」에 의한다.</u>	
* 2016 ~ 2018년 투자정책서도 동일	

5) 한국장학재단의 자산운용에 대한 운용목표와 투자정책 및 전략을 수립하여 운용의 일관성을 유지함으로써 효율적인 자금운용을 도모함을 목적으로 한다.(2019년 투자정책서, 2019년 제1차 자산운용 심의위원회 원안의결, 2019. 4. 16.)

6) 「자금업무규칙」 제22조제1항에 따른 자체평가기준표

7) 거래상대방의 채무불이행으로 인하여 발생할 수 있는 잠재적 손실발생 위험(2019 투자정책서)

이는, 「금융기관 평가 및 선정기준」에 의해 평가한 금융기관의 평가결과가 자금의 분산 투자를 결정하고 예치금의 신용위험관리에 활용되는 것으로 「금융기관 평가 및 선정기준」이 재단의 자금운용과 위험관리에 있어 중요한 기준이 됨을 의미한다고 봄이 타당하다.

따라서, ○○○○부는 재단의 자금을 운용하는데 있어 명확한 기준에 의해 여유자금 예치대상 금융기관을 평가하여야 함은 물론, 평가 기준인 「금융기관 평가 및 선정기준」의 평가항목 설계 시 변화하는 금융환경 등을 고려하여 면밀히 설계하고 최신화하여 명확하게 금융기관을 평가할 수 있도록 노력해야 함이 바람직하다.

그러나 ○○○○부는 여유자금 운용대상 금융기관의 평가 및 선정 업무를 하면서 [표3]과 같이 평가대상 기간별 금융기관의 연체율이 「금융기관 평가 및 선정기준」의 평가항목 중 하나인 연체를 평가기준⁸⁾대비 대폭 하락하였음에도, 「금융기관 평가 및 선정기준」(2009. 7. 31.) 제정 이후 연체를 평가기준과 관련하여 별도의 최신화 없이 [표4]와 같이 대다수의 금융기관을 만점으로 평가하는 등 부실하게 금융기관을 평가한 것으로 확인되었다.

[표3] 금융기관(은행) 연체율 현황

(단위: %)						
구분	'16 下	'17 上	'17 下	'18 上	'18 下	'19 上
국내은행 전체 연체율	0.47	0.43	0.36	0.51	0.40	0.41
평가대상 은행 평균 연체율	0.72	0.67	0.58	0.63	0.58	0.54
평가기준 상 평균 연체율	1.3					

※ ○○원 공시 자료(국내은행의 원화대출 연체율 1개월 이상 원리금 연체기준) 및 ○○○○부 제출자료 재구성

8) 금융기관들의 평균연체율 1.3%수준을 중간점수로 설정, 1.1%미만의 연체율을 최고등급으로 설정하되 연체율이 1.7% 이상이면 미달처리(「금융기관 평가 및 선정기준」[별표1])

[표4] 금융기관(은행) 연체율 평가 현황

(단위: 기관 수)

구분	'16 下	'17 上	'17 下	'18 上	'18 下	'19 上
10점 (만점)	13	14	14	15	16	16
9점	1	1	1	-	-	-
8점	-	1	-	1	-	-
4점	1	-	-	-	-	-
합계 (○○국 제외)	15	15	15	16	16	16

※ ○○○○부 제출자료 재구성

그 결과, 명확한 기준에 따라 예치대상 금융기관을 평가하여 여유자금을 투자 수익률 변동성과 손실위험이 허용되는 범위 안에 있도록 안정적으로 운용⁹⁾하고자 한 재단의 노력에 반하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) ○○○○부는 금융당국(○○원)조치 등 현황은 은행의 재무 건전성을 저해하여 재단의 신용리스크를 위협할 수준이 아니라고 판단하고, 감점으로 인한 은행 예치한도 축소로 운용수익률이 저하되는 것을 우려하여 팀장과 담당자가 협의하여 반영하지 않았고, ○○국의 경우 「○○국 예금·보험에 관한 법률」에 의해 국가가 지급을 보증함에 따라 결재권자의 승인을 받아 A등급으로 선정하였으며, 연체율은 ○○원에서도 연체율의 적정 수준에 대한 기준이 없어 기존 기준을 그대로 사용하였다고 소명하면서, 감사결과를 수용하여 향후 금융당국(○○원) 조치 등 반영에 관한 기준 등에 대한 명확한 기준을 수립하여 금융기관 평가업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① 금융당국(○○원)조치 등 현황 유무에 따라 5점 범위 내에서 평가 점수를 조정하는 것은 금융기관의 재무 건전성 평가를 위한 기준이라기보다 금융기관의 관련 법규 준수 정도를 고려하여 기관의 대외 신인도를 평가하고자 한

9) 자산운용의 안정성의 원칙(2019 투자정책서)

기준으로 봄이 타당하고, 재무적 측면의 평가 기준이라 보고 재단의 신용리스크를 위협할 수준이 아니라는 판단을 하였더라도 이를 뒷받침할 만한 객관적 근거가 없을 뿐만 아니라 관련 판단은 담당자와 팀장의 협의로 결정하는 것이 아니라 금융당국(○○원)조치 등 유무에 대한 현황 검토 결과에 따라 결재권자(이사장)가 결정하는 것이 타당한 점 ② ○○국의 경우 「○○국 예금·보험에 관한 법률」에 따라 국가가 지급을 보증하고 있더라도 「자금업무규칙」 제22조는 금융기관 평가는 이사장이 정한 자체평가기준에 따라 평가를 실시하도록 정하고 있고, 평가 제외 및 임의등급 부여는 4개 기관¹⁰⁾으로 한정하고 있으며, 같은 규칙 제22조에 따라 마련한 자체평가기준(「금융기관 평가 및 선정기준」)에 ○○국의 평가 제외 및 A등급 부여를 정하고 있지 않고, 자체평가기준의 변경은 자산운용심의위원회의 심의¹¹⁾를 거쳐야하는 만큼 ○○국의 평가 제외 및 임의 등급 부여 시 결재권자(이사장)의 승인을 받았다고 해서 관련 규칙을 위반하고 자산운용심의위원회의 심의를 거치지 않은 것을 정당화할 수 없는 점 ③ 금융기관의 연체율에 대하여 감독당국에서 정한 별도의 적정 기준이 없다하더라도 자금운용에 있어서 「금융기관 평가 및 선정기준」의 중요도를 감안할 때 2009. 7. 31. 이후 관련 사항의 개정이 한 번도 이루어지지 않은 것¹²⁾에 비추어 적극적으로 업무를 처리한 결과로도 보기 어렵다는 점 등을 종합적으로 고려해 볼 때 해당의견은 수용하기 어렵다.

조치할 사항 ○○○○부장은 여유자금 예치대상 금융기관 평가에 있어 평가 기준을 명확히 적용하고 불명확한 기준을 정비하는 등 여유자금 예치대상 금융기관 평가 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

10) ◎◎은행, ◇◇은행, □□중앙회, ☆☆중앙회

11) 「금융기관 평가 및 선정기준」 제5조(금융기관 평가지표 및 금융기관 평가항목별 변경)

12) 관련 기준의 개정을 추진('19. 9. 26.)하였으나, 자산운용심의위원회 부결(추후 재상정)

[○○○○부]

일련번호	02	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	○○○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.



통 보

제 목 기업어음증권(CP) 실물 관리 미흡

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

○○○○부는 학자금대출의 재원 조성을 위하여 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제24조의3제3항에 따라 이사회 의결 및 교육부장관의 승인을 거쳐 기업어음증권(CP)을 발행하고 있으며, 어음의 원활한 발행을 위하여 미발행 어음용지를 「회계규정 시행세칙」 제28조제3항에 따라 금고에 보관하여 관리하고 있다.

「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」

제24조의3(대출계정의 조성) ① 대출계정은 다음 각 호의 재원으로 조성한다. <개정 2010. 12. 27.>

1. ~ 7. (생략)

8. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조제3항에 따른 기업어음증권의 매각 대금

② (생략)

③ 재단은 제1항제8호에 따른 기업어음증권을 발행하려면 이사회의 의결을 거쳐 교육부장관의 승인을 받아야 한다.

「회계규정 시행규칙」

제28조(금전 등의 보관) ① ~ ② 생략

③ 현금 이외의 금전 및 그 밖에 증서 등은 다음 각 호의 구분에 따른 방법으로 보관한다.

1. 예금통장 및 그 밖에 증서(유가증권을 제외한다): 제2항의 금고에 보관하거나 금융기관 등에 보호예수시킴 (이하생략)

「회계규정 시행세칙」 제46조에 따르면 ○○○○부장(자금관리 담당 부서장)¹³⁾은 업무 마감 후에는 미발행 어음 실물과 어음대장의 일치여부를 확인하여야 하고, 「위임전결규칙」 [별표]는 어음의 입·출고 업무를 부서장 전결사항으로 정하고 있다.

이와 관련, ○○○○부는 미발행 어음의 도난사고 위험을 고려하여 어음 실물관리 관련 업무 처리는 담당자와 팀장을 거친 후 최종적으로 부서장의 확인이 필요한 사항으로 판단하여 리스크통제 자가진단을 실시¹⁴⁾해 온 바 있다.

「회계규정 시행규칙」

제46조(어음, 수표의 관리) 자금관리 담당 부서장은 어음, 수표의 변동 상황을 매일 관리하여야 하며, 업무 마감 후에는 미발행 어음, 수표 실물과 어음, 수표 관리대장의 일치여부를 확인하고 금고에 보관하여야 한다.

「위임전결규칙」

9 재무관리부					
일련 번호	단위 사무		팀장 (센터장)	부서장	상임이사 (본부장)
5	자금조달 (채권, CP)	채권 등록 및 상장, 콜옵션 행사, 어음입출고, 변동금리 확정 및 재단 신용등급 취득, 투자설명회(IR)		○	

[2019년 3분기 리스크통제 자가진단(RCSA)수행결과 발제-○○○○부-2982, 2019. 11. 18.]

순번	업무	리스크사태(재무관리부)	통제현황		평가결과	
			역할분리	승인대사	빈도	영향
2	CP 실물 관리	어음 실물에 대한 절도가 발생할 위험 [재단에 발급된 빈 어음용지를 취득한 후 재단의 인감을 날인하여 어음을 작성하고 은행창구에 제시함으로써 재단은 부당한 채무가 발생하고 관련 문제를 해결하기 위한 소송비용이 발생할 위험]	어음발행시 발행정보 기재와 최종 인감날인 프로세스 역할 분리, 예탁원 최종 발행확인을 통한 교차점검 수행	어음입출고시 어음관리대장과 실물 대사 및 담당자/팀장/부장 확인 (내부결제 득)	4	5

13) 「직제규정 시행세칙」 별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 개정일 기준)
자금업무 계획 수립·집행 등 총괄	○○○○○부	~ 2016. 11. 24.
	○○○○○부	2016. 11. 25. ~ 2018. 11. 25.
	○○○○부	2018. 11. 26. ~

14) 리스크 통제 자가진단(RCSA) 수행결과 보고 ('16. 4분기 ~ '19. 3분기)

따라서, ○○○○부는 기업어음증권 발행에 따른 어음의 입·출고 등 어음의 변동 상황의 관리를 위하여 업무 마감 후 미발행 어음 실물과 어음관리대장의 일치여부를 부서장 확인 하에 관리하여야 한다.

그러나, ○○○○부는 자금조달(단기차입)관련 업무를 하면서 [그림1]과 같이 감사대상기간('16. 10월 ~ '19. 9월) 동안 업무 마감 후 기업어음증권의 실물과 어음관리대장의 일치여부를 확인하지 않았을 뿐 아니라 어음 실물의 입·출고 시에도 부서장의 확인 없이 팀장의 확인만을 거친 후 실물 어음의 입·출고 업무를 처리하였다.

[그림1] 약속어음(기업어음증권) 관리 대장 현황

(2016. 05. 19. ~ 2016. 10. 17.)	(2016. 10. 20. ~ 2017. 5. 17.)
(2017. 5. 31. ~ 2018. 2. 6.)	(2018. 2. 9. ~ 2018. 5. 30.)
(2019. 2. 28. ~ 2019. 10. 24.)	(2018. 6. 27. ~ 2019. 2. 26.)
(2019. 2. 28. ~ 2019. 10. 24.)	

※ ○○○○부 제출자료

그 결과, 기업어음증권(CP) 실물 도난 등의 사유로 인한 부당한 채무 발생을 방지하고자 한 재단의 내부통제 강화 노력에 반하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) ○○○○부는 '15. 11월 본사의 대구 이전 시 자금팀은 기업어음증권 관리 금고가 있는 서울에 잔류한 반면, 부서장은 대구에서 근무함에 따라 미발행 기업어음증권 실물과 어음 관리대장의 일치여부를 부서장이 아닌 자금팀장의 결재로 관리하였다고 소명하면서, 향후 관련 규칙의 개정을 검토하는 등 실질적인 기업어음증권 실물 관리에 힘쓰겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ○○○○부장은 기업어음증권(CP)의 실물 관리에 있어 실제 업무 현실을 고려하되 내부통제의 누수가 없도록 관련 규칙의 개정을 검토하는 등 기업어음증권(CP) 실물 관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**

[○○○○부]

일련번호	03	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건			
조치부서	○○○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.



통 보

제 목 회계관계직원의 재정보증 관리 미흡

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

○○○○부¹⁵⁾는 회계 관리 총괄 및 그 밖의 관련 부대업무의 담당 부서로서 「회계규정」 제5조제1항에 따라 재단의 회계에 관한 사무를 총괄하고 있으며, 회계 관련 부대업무 중 하나로 「회계규정 시행규칙」 제54조제1항에 따라 회계관계 직원의 재정보증 가입 등을 관리하고 있다.

「회계규정」

제5조(회계 사무의 관장 등) ① 재단의 회계에 관한 사무는「직제규정」에서 정하는 회계업무주무부서장(이하 “회계주무부서장”라 한다)이 총괄한다. (이하 생략)

제54조(회계관계직원의 재정보증) ① 회계관계직원은 재정보증보험에 의무적으로 가입하여야 한다. (이하 생략)

15) 「직제규정 시행세칙」 별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 개정일 기준)
회계 관리 및 그 밖의 관련 부대업무 등	○○○○실	~ 2016. 11. 24.
	○○부	2016. 11. 25. ~ 2018. 11. 25.
	○○○○부	2018. 11. 26. ~

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조 및 「회계규정 시행규칙」 제62조에 따르면 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 규정 등을 위반하거나 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 재산상 손해를 끼친 경우에 변상할 책임을 져야 하고, 「공기업·준정부기관 회계기준」 제7조에 의하면 회계관계직원은 재정보증 없이는 직무를 담당하게 할 수 없으며, 「회계규정 시행규칙」 제64조에 따라 회계관계 직원이 변상책임을 지게 되거나 보험금을 청구할 사유가 발생한 경우 이사장은 지체 없이 보험금액 징수를 위하여 필요 조치를 취하여야 하는 등 ○○○○부는 재단의 재산 손실을 최소화시키는 노력을 하여야 한다.

「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」

제4조(회계관계직원의 변상책임) ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다.

② 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에는 변상할 책임이 있다. (이하 생략)

「회계규정 시행규칙」

제62조(회계관계직원의 변상책임) ① 회계관계직원은 고의 또는 중대한 과실로 법령이나 그 밖의 관계 규정 및 예산에 정하여진 바를 위반하여 국가, 지방자치단체, 그 밖에 감사원의 감사를 받는 단체 등의 재산에 손해를 끼친 경우에는 변상할 책임이 있다.

② 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 선량한 관리자로서의 주의를 게을리하여 그가 보관하는 현금 또는 물품이 망실(亡失)되거나 훼손(毀損)된 경우에는 변상할 책임이 있다. 이 경우 현금 또는 물품을 출납·보관하는 회계관계직원은 스스로 사무를 집행하지 아니한 것을 이유로 그 책임을 면할 수 없다.

제64조(보험금의 청구 및 변상) ① 이사장은 회계관계직원이 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」이 정하는 바에 따라 변상책임(제29조제2항에 따라 금전의 부족으로 인해 지게 되는 변상책임을 포함한 다)을 지게 되거나 그 밖에 보험금을 청구할 사유가 발생한 때에는 지체 없이 관계보험회사에게 그 뜻을 통지하고 해당 보험금액을 징수하기 위하여 필요한 조치를 취하여야 한다.

「공기업·준정부기관 회계기준」

제7조(회계관계직원의 재정보증) ① 회계관계직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없다. (이하 생략)

한편 ○○○○부장(자금관리 담당 부서장)은 「회계규정 시행규칙」 제63조제1항에 따라 회계관계직원이 임명되었을 경우 지체 없이 이사장의 승인을 받은 후 ○○부장(○○ 담당 부서장)에게 요청하여 회계관계직원이 재정보증보험에 가입하도록

하여야 하며, 같은 규칙 같은 조 제3항에 따라 ○○○○부장은 회계관계직원의 재정보증 가입방법·가입금액 등을 이사장의 승인을 받아 따로 정하여야 한다.

「회계규정 시행규칙」

- 제63조(재정보증) ① 자금관리 담당 부서장은 제61조의 회계관계직원이 임명되었을 때에는 지체 없이 이사장의 승인을 받은 후 인사 담당 부서장에게 요청하여 해당 회계관계직원이 재정보증보험에 가입하도록 하여야 한다.**
- ② 제1항에도 불구하고 제61조의 회계관계직원 중 일시적으로 회계관계직원이 된 자에 대하여는 재정보증보험 가입을 생략할 수 있다.
- ③ **회계관계직원의 재정보증 가입방법·가입금액 및 보증기간은 자금관리 담당 부서장이 이사장 승인을 받아 따로 정한다.**

따라서, ○○○○부는 회계관계직원의 재정보증 가입방법·가입금액 등을 이사장의 승인을 받아 따로 정하고, 승인받은 가입방법·가입금액에 따라 회계관계직원이 임명되었을 때에는 지체 없이 ○○부장에게 요청하여 재정보험에 가입시켜야 한다.

그러나 ○○○○부는 회계관계직원의 재정보증 가입방법·가입금액 및 보증기간에 대하여 이사장의 승인을 따로 받지 않았음에도 불구하고, 회계관계직원의 경우 [표5]과 같이 1억 원의 금액으로 재정보증보험을 가입*하고 있으며, 또한 감사대상 기간('16. 10월 ~ '19. 9월) 중 회계관계직원 임명 시 이사장의 승인도 받지 않았으며, ○○ 담당 부서장에게 재정보증보험 가입마저 요청하지 않은 것으로 확인되었다.

[표5] ○○○○부 재정보증보험 가입 현황

성명	회계관계직원 임명일	가입일	가입금액	○○부 요청 여부	비고
A	2017.01.11.	2017.01.11.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
B	2017.07.14.	2017.07.14.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
C	2017.12.06.	2017.12.11.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	임명일과 가입일 불일치
D	2017.12.11.	2017.12.11.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
E	2018.07.01.	2018.07.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
F	2018.07.01.	2018.07.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
G	2019.01.01.	2019.01.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
H	2019.01.01.	2019.01.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
I	2019.01.01.	2019.01.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
J	2019.01.01.	2019.01.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
K	2019.03.28.	2019.03.28.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
L	2019.04.01.	2019.04.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	
M	2019.07.01.	2019.07.01.	100,000,000원	부(○○부 자체 가입처리)	

* 일반직원 재정보증보험 가입금액 3천만 원

그 결과, 회계관계직원의 재정보증이 명확한 기준 없이 운영되었으며, 회계관계직원 임명 시 재정보증 가입이 지체되는 등 재산상 손실을 최소화하고자 한 재단의 노력에 반하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항 ○○○○부장은 회계관계직원 재정보증 운영에 있어 가입기준 등을 이사장의 승인을 받아 명확히 적용하고, 회계관계직원 임명 시 지체 없이 ○○부에 재정보증 가입을 요청하는 등 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)

[○○○○부]

일련번호	04	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	○○○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.



통 보

제 목 상품권 구매·사용 및 관리에 대한 회계처리 미흡

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

○○○○부¹⁶⁾는 회계 관리 총괄 및 상품권 구매·관리 등 운영 담당 부서로서 투명하고 책임 있는 행정관리와 예산의 효율적 집행을 위해 「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침¹⁷⁾」 제2조 “관리부서”의 역할에 따라 상품권을 직접 구매·배부하고, 같은 지침 제10조에 따라 구매·배부 및 사용 후 남은 상품권 반환 등을 관리대장에 기록하는 업무를 수행하고 있다.

16) 「직제규정 시행세칙」 별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 개정일 기준)
회계 관리 및 상품권 구매·관리 운영 등	○○○○실	~ 2016. 11. 24.
	○○부	2016. 11. 25. ~ 2018. 11. 25.
	○○○○부	2018. 11. 26. ~

17) ○○○○위원회의 권고 및 재단 특정감사 결과에 따라 제정 및 시행 (2019.10.21.)

- ○○○○위원회의 「공공기관 상품권 구매 및 사용의 투명성 제고방안」(의결, 2013.9.23.)

- 「상품권 구매, 사용 등 관리실태 특정감사 결과 보고」(감사실-874, 2019.7.1.)

구분	주요 내용
○○○○위원회 특정감사	■ 기관별 업무특성을 반영하여 상품권 구입 및 사용 세부지침 마련 ■ 상품권 관리 관련 내규 마련

「상품권 구매·사용 및 관리에 관한 지침」

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “상품권”이란 그 명칭 또는 형태에 관계없이 발행자가 일정한 금액이나 물품 또는 용역의 수량이 기재(전자 또는 자기적 방법에 의한 기록을 포함한다)된 무기명증표를 발행·매출하고 그 소지자가 발행자 또는 발행자가 지정하는 자에게 이를 제시 또는 교부하거나 그 밖의 방법으로 사용함으로써 그 증표에 기재된 내용에 따라 상품권 발행자 등으로부터 물품 또는 용역을 제공받을 수 있는 유가증권을 말한다.
2. “관리부서”란 **상품권을 직접 구매하고, 상품권 구매 및 배부 관리대장을 통합적으로 관리하는 부서를 말한다.** (이하 생략)

제10조(관리 및 증빙자료) ① 관리부서는 부적절한 상품권 사용을 방지하기 위하여 상품권을 구매·배부할 경우 별지 제1호서식의 상품권 구매 및 배부 관리대장(이하 “관리대장”이라 한다)에 구매목적·예산과목·총구매액, 배부일자·배부금액·수령인 등을 정확히 기록·관리하여야 한다. 이 경우 관련 증빙자료(법인카드 매출전표, 영수증 등)를 관리대장에 첨부하여 관리한다. (중략)

- ⑤ 사용부서는 사용 후 남은 상품권을 관리부서에 반환하여야 한다. 이 경우 관리부서는 상품권 잔여분과 동일 예산과목으로 상품권 구매수요가 발생했을 때 상품권 잔여분을 우선적으로 배부하여 예산을 절감할 수 있도록 한다.

「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제4조 및 「회계규정」 제2조에 따라 재단의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 하여 복식부기 방식으로 회계처리를 하여야 하며, 회계처리는 거래 사실과 경제적 실질을 반영할 수 있어야 한다고 정하고 있고, 「공기업·준정부기관 회계기준」 제11조와 「회계규정」 제8조는 모든 거래는 전표에 따라 처리하여야 한다고 정하고 있으며, 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제13조에 따라 결산을 할 때에는 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확하게 표시할 수 있도록 하여야 한다.

「공기업·준정부기관 회계사무규칙」

제4조(회계원칙) 공기업·준정부기관의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리하여야 한다.

제13조(결산의 수행) ① 기관장은 회계연도가 끝난 후 지체 없이 그 회계연도의 결산서를 작성하여야 한다.
② 기관장은 결산을 할 때 해당 회계연도의 경영성과와 재무상태를 명확하게 표시할 수 있도록 하여야 한다.

「회계규정」

제2조(회계원칙) 재단의 경영활동에서 발생하는 경제적 거래 등은 발생한 시점을 기준으로 복식부기 방식으로 회계처리하여야 하고, 그 밖에 다음 각 호의 원칙에 따라 회계처리하여야 한다. (중략)

6. 회계처리는 거래 사실과 경제적 실질을 반영할 수 있어야 함

제8조(거래의 처리) 모든 거래는 전표(전산상 양식에 분개 입력하는 것을 포함한다. 이하 같다)에 의하여 처리한다.

「공기업·준정부기관 회계기준」

제11조(거래의 처리) 모든 거래는 전표에 따라 처리하여야 한다.

그러나 감사대상기간('16. 10월 ~ '19. 9월) 동안 상품권 관리(반환) 관련 업무를 하면서 [그림2]와 같이 사용부서가 사용 후 남은 상품권을 반환 시 회계거래 처리를 하지 않고 관리대장에만 기록하여 관리한 것으로 확인되었다.

[그림2] 상품권 관리 대장 현황

[illegible]

※○○○○부 제출자료

그 결과, 실제 유가증권을 보유하고 있음에도 거래에 대한 전표 처리 및 결산 시 해당 계정이 재무제표 및 그 부속서류에서 누락되는 등 경영에 필요한 경영성과 및 재무상태를 명확히 제공하려는 재단의 노력에 반하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항 ○○○○부장은 상품권 반환 등 상품권 관련 거래가 발생할 경우 적절한 회계처리를 수행하여 재무제표에 누락되는 등 경영정보 제공 기능이 저하되지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. **(통보)**

[○○○○부]

일련번호	05	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	○○○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-)
				2020. 01. 31.

부 통 보

제 목 계약대가 지급 등 계약관리 업무 소홀

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

가. 완성대가 지급 지연

○○○○부¹⁸⁾는 결산 관련 주요보고 인쇄물 제작 등을 위해 (수의)계약을 체결하고 계약 이행 완료에 대한 계약대가 지급 업무를 수행하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」¹⁹⁾(이하, “국가계약법”이라 한다) 제15조 제2항 및 같은 법 시행령 제58조제1항, 재단 「계약규정」(시행 2016. 12. 30.) 제91조

18) 「직제규정 시행세칙」 별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 시행일 기준)
자금업무 계획 수립 등 총괄	○○○○부	2019. 01. 01. ~
회계, 결산 등 총괄	○○부	2016. 12. 09. ~ 2018. 12. 31.

19) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제39조에 따라 계약 업무 관련하여 재단은 기획재정부의 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」을 따라야 하며 같은 규칙 제2조 제5항에 의거, 같은 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등을 준용하도록 정하고 있음.

제2항에 따라 계약담당은 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받은 날부터 5일 이내에 대가를 지급하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

제15조(대가의 지급) ② 제1항에 따른 대가는 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받은 날부터 **대통령령으로 정하는 기한까지** 지급하여야 하며, (이하 생략)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제58조(대가의 지급) ① **계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내에** 지급하여야 한다. (이하 생략)

「계약규정」

제91조(대가의 지급) ② **계약상대자의 청구서(중략)를 받은 날부터 5일 이내에** 지급하여야 한다. (이하 생략)

또한 「국가계약법」 제15조제2항 및 같은 법 시행령 제59조은 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 계약상대자에게 그 지연일수에 따른 이자²⁰⁾를 지급하도록 정하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」

제15조(대가의 지급) ② (생략) **그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는** 대통령령으로 정하는 바에 따라 **그 지연일수에 따른 이자를** 지급하여야 한다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

제59조(대가지급지연에 대한 이자) (생략) **지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 “대가지급 지연일수”라 한다)에** 당해 미지급금액 및 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급하여야 한다.

따라서 ○○○○부 등은 대가를 지급할 때에는 정당한 사유 없이 계약대가 지급을 지연하여서는 안되며, 지급기한을 초과할 경우에는 계약상대자에게 지연일수에 따른 이자를 지급하여야 한다.

그러나 ○○○○부는 ‘2016년 결산 국회 업무보고 자료 인쇄’ 계약 (총 계약금액 324,500원)을 ‘사회복지법인 ○○’와 체결하고 검수 완료 후, 2017. 2. 23.에 324,500원 지급을 청구(업체가 전자세금계산서를 발행한 날)받고도 대가 지급 기한일인 같은 해 3. 3.보다 22일이 지난 같은 해 4. 4.에야 계약금액 324,500원을 20) 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 당해 미지급금액 및 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액

지급하는 등 [표6]과 같이 지출 결재 지연 등의 사유로 2016년 10월부터 2019년 9월까지 부서에서 (수의)계약을 체결한 51건의 용역 등 계약 중 6건(계약건수 대비 12%)의 계약대가 지급 청구 건에 대하여 23,731,400원을 지급기한일 보다 짧게는 1일에서 길게는 22일(평균 8.4일)까지 지연이자도 없이 늦게 지급한 것으로 확인되었다.

[표6] 완성대가 지급 지연 총괄

(단위: 일, 원)

계약 관련 문서번호	계약상대방 (업체)	대금 지급 요청일* (업체 -> 재단)	대금 지급일** (재단 -> 업체)	지연일수***	계약금액 (대금 지급액)
○○부-1501	(사)○○	'17.02.23.	'17.04.04.	22	324,500
○○부-1501	(사)○○	'17.03.08.	'17.04.04.	14	324,500
○○○○부-1317	(사)△△	'19.03.25.	'19.04.02.	1	495,000
○○○○부-1318	(사)△△	'19.03.25.	'19.04.02.	1	356,400
○○○○부-1572	■□(주)	'19.04.08.	'19.04.17.	2	231,000
○○○○부-2502	○○신용평가	'19.06.25.	'19.07.04.	2	22,000,000
합 계				6건	23,731,400

* 대금 지급 요청일은 업체가 전자세금계산서를 발행한 일자

** 지출결의 문서의 지급요청일자

*** 「국가계약법 시행령」 제58조 제6항 및 재단「계약규정」 제91조 제8항에 따라 기간 산정에서 공휴일 및 토요일은 제외하였으며, 조달청 유권해석에 따라 「민법」 제157조에 따른 초일불산입으로 청구 받은 날은 기간 산정에서 제외하였음

[참고] 건수 별 완성대가 지연 지급 현황

(단위: 건, 원)

구분	지연일수			
	계	1 ~ 2일	3 ~ 4일	5일 이상
건수	6	4	-	2
금액	23,731,400	23,082,400	-	649,000

자료: ○○○○부 제출 자료 재구성

그 결과, 「국가계약법」 등과 다르게 정당한 사유 없이 계약대가를 늦게 지급함에 따라 계약상대방에게 부당한 부담을 주는 결과를 초래하였다.

나. 기성대가 지급 지연 등 계약관리 소홀

재단은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제39조에 따라 계약 기준 등과 관련하여 기획재정부의 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다)을 따라야 하며, 같은 규칙 제2조제5항은 “같은 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다)을 준용”하도록 정하고 있다.

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」

제2조(다른 법령과의 관계 등) ① ~ ④ (생략)

⑤ 공기업·준정부기관의 계약에 관하여 이 규칙에 규정되지 아니한 사항에 관하여는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령을 준용한다.

「계약사무규칙」 제5조제1항에 따라 준정부기관의 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

이와 관련, ○○○○부는 채권 등 시가평가 대상의 가격정보를 제공받기 위해 2014. 7. 1.에 ‘채권 및 파생상품 가격평가정보 제공 용역’ 계약²¹⁾(계약기간 2014. 7. 1. ~ 2020. 6. 30.)을 ‘●●(주)’(월 정보이용료 450,000원 VAT 포함), ‘▷▷(주)’(월 정보이용료 605,000원 VAT 포함)와 체결하고 계약서를 작성하면서 당사자와의 합의에 따라 월 정보이용료를 익월 15일(토·일요일과 법정공휴일의 경우에는 익 영업일)까지 계약상대자가 지정하는 은행계좌에 지급하도록 하는 특약²²⁾을 설정하였다.

한편, 「국가계약법」 제15조제2항 및 같은 법 시행령 제58조제4항에 따르면 “기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 지급하는 경우에 검사를 완료하는 날 이전

21) 계약서 제2조 “계약기간 만료일 1개월 이전에 어느 일방으로부터 서면에 의한 별도의 의사표시가 없는 한 1년씩 자동 연장되는 것으로 한다”에 따라 같은 조건으로 2020. 6. 30.까지 연장

22) 계약서 제5조제1항

까지 계약상대자로 하여금 대가지급 청구를 하게 할 수 있으며, 검사완료일부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 대가를 확정하여 지급하거나 검사완료일 후에 대가의 지급을 청구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다”라고 되어 있고,

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」	
제15조(대가의 지급) ① (생략)	
② 제1항에 따른 대가는 계약상대자로부터 대가 지급의 청구를 받은 날부터 대통령령으로 정하는 기한까지 지급 하여야 하며, (이하 생략)	
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」	
제58조(대가의 지급) ① ~ ③ (생략)	
④ 제3항에 따른 대가 지급시에는 제55조에 따른 검사를 완료하는 날 이전까지 계약상대자로 하여금 대가지급 청구를 하게 할 수 있으며 검사완료일부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 대가를 확정하여 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자가 검사완료일 후에 대가의 지급을 청구한 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급 하여야 한다. (이하 생략)	

「국가계약법」 제15조2항 및 같은 법 시행령 제59조는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 계약상대자에게 그 지연일수에 따른 이자²³⁾를 지급하도록 정하고 있다.

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」	
제15조(대가의 지급) ① (생략)	
② (생략) 그 기한까지 대가를 지급할 수 없는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 지연일수에 따른 이자를 지급 하여야 한다.	
「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」	
제59조(대가지급지연에 대한 이자) (생략) 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수(이하 “대가지급 지연일수”라 한다)에 당해 미지급금액 및 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액을 이자로 지급 하여야 한다.	

따라서 ○○○○부는 대가지급 기한 준수 등 당사자 간 계약서에서 합의한 내용을 성실히 이행하여야 하고, 계약상대자가 계약 사항을 이행하지 아니하는 경우가 발생할 때에는 즉시 시정을 요구하는 등 신의성실의 원칙에 따라 계약

23) 지급기한의 다음날부터 지급하는 날까지의 일수에 당해 미지급금액 및 지연발생 시점의 금융기관 대출평균금리(한국은행 통계월보상의 대출평균금리를 말한다)를 곱하여 산출한 금액

사항을 이행하여야 하며, 지연이자 지급 등 계약서에 별도 명시하지 아니한 사항에 대해서는 국가계약법 등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 업무를 처리하는 것이 바람직하다.

그러나 ○○○○부는 [표7]과 같이 ‘○○(주)’에게 월 정보이용료를 지급하면서도 또 다른 업체인 ‘▷▷(주)’와 같은 날에 지급한다는 사유로 2017년 3월부터 2019년 9월까지 ‘○○(주)’에게 월 정보이용료를 지급한 32건 중 27건²⁴⁾(기성대가 지급 건수 대비 84%)의 기성대가 지급 청구 건에 대하여 12,150,000원을 계약서에서 정한 지급기한(익 월 15일)보다 짧게는 1일 길게는 9일(평균 5일)까지 지연이자도 없이 늦게 지급한 것으로 확인되었다.

[표7] 기성대가 지연 지급 총괄(○○(주))

(단위: 일)

구분	계약상대방 (업체)	대금 지급 요청일* (업체 -> 재단)	대금 지급일** (재단 -> 업체)	지연일수***	비고
'17년	○○(주)	'17.02.06.	'17.03.27.	27	실행예산 편성 지연
		'17.03.06.	'17.03.27.	8	
		'17.04.05.	'17.04.24.	5	
		'17.05.08.	'17.05.26.	9	
		'17.06.05.	'17.06.23.	6	
		'17.07.05.	'17.07.25.	6	
		'17.08.07.	'17.08.25.	7	
		'17.09.06.	'17.09.25.	6	
		'17.10.10.	'17.10.17.	1	
		'17.11.06.	'17.11.22.	5	
		'17.12.05.	'17.12.21.	4	
		'18.01.05.	'18.02.21.	25	실행예산 편성 지연
'18년	○○(주)	'18.02.05.	'18.02.21.	2	
		'18.03.05.	'18.03.20.	3	
		'18.04.05.	'18.04.20.	4	
		'18.05.04.	'18.05.18.	3	
		'18.06.05.	'18.06.22.	5	
		'18.07.05.	'18.07.23.	5	
		'18.08.03.	'18.08.28.	8	
		'18.09.05.	'18.09.21.	4	

24) 실행예산 편성 지연에 따른 대가지급 지연 건은 제외

구분	계약상대방 (업체)	대금 지급 요청일* (업체 -> 재단)	대금 지급일** (재단 -> 업체)	지연일수***	비고
	9월	'18.10.05.	'18.10.23.	6	실행예산 편성 지연
	10월	'18.11.06.	'18.11.21.	4	
	11월	'18.12.05.	'18.12.27.	7	
	12월	'19.01.07.	'19.02.01.	13	
'19년	1월	'19.02.11.	'19.02.22.	5	-
	2월	'19.03.07.	'19.03.22.	5	
	3월	'19.04.05.	'19.04.23.	6	
	4월	'19.05.08.	'19.05.22.	5	
	5월	'19.06.07.	'19.06.24.	5	
	6월	'19.07.05.	'19.07.23.	6	
	7월	'19.08.07.	'19.08.22.	4	
	8월	'19.09.05.	'19.09.25.	7	
합 계				27건****	

* 대금 지급 요청일은 업체가 전자세금계산서를 발행한 일자

** 지출결의 문서의 지급요청일자

*** 「국가계약법 시행령」제58조 및「계약사무규칙」제91조에 따라 기간 산정에서 공휴일 및 토요일은 제외

**** 총 32건 중 실행예산 편성 지연에 따른 대가지급 지연 5건을 제외

[참고] 건수 별 기성대가 지연 지급 현황(●●(주))

(단위: 건, 원)

구분	지연일수			
	계	1 ~ 2일	3 ~ 4일	5일 이상
건수	27	1	7	19
금액	12,150,000	450,000	3,150,000	8,550,000

자료: ○○○○부 제출 자료 재구성

또한 [표8]과 같이 2017년 3월부터 2019년 9월까지 32건의 기성대가 청구 건 중 1건²⁵⁾을 제외한 31건에 대하여 계약서에서 정한 대가지급기한 이후(익 월 15일)인 익 월 16 ~ 22일 경에 '▷▷(주)'로부터 대가 지급 청구를 요청 받았음에도 불구하고 계약사항 위반에 대하여 아무런 조치를 취하지 않는 등 그대로 방치하고 있는 것으로 확인되었다.

25) 2017년 7월분

[표8] 기성대가 청구 지연 현황(▷▷(주))

(단위: 건)

구분	청구일자							
	계	16일	17일	18일	19일	20일	21일	22일
건수	31	1	-	1	5	21	1	2

자료: ○○○○부 제출 자료 재구성

아울러 지연 청구일지라도 「국가계약법」 제15조 제2항 및 같은 법 시행령 제58조 제4항 등에 따라 검사완료 후 청구일로부터 5일 이내에 지급하여야 함에도 [표9]와 같이 2017년 3월부터 2019년 9월까지 '▷▷(주)'에게 월 정보 이용료를 지급한 32건 중 2건²⁶⁾(기성대가 지급 건수 대비 6%)의 기성대가 지급 청구에 대하여 1,210,000원을 지급기한일 보다 짧게는 1일 길게는 3일까지 지연이자도 없이 늦게 지급한 것으로 확인되었다.

[표9] 기성대가 지연 지급 총괄(▷▷(주))

(단위: 일)

구분	계약상대방 (업체)	대금 지급 요청일* (업체 -> 재단)	대금 지급일** (재단 -> 업체)	지연일수***	비고
'17년	▷▷(주)	'17.02.20.	'17.03.27.	19	실행예산 편성 지연
		'17.03.20.	'17.03.27.	-	
		'17.04.20.	'17.04.24.	-	
		'17.05.19.	'17.05.26.	-	
		'17.06.20.	'17.06.23.	-	
		'17.07.20.	'17.07.25.	-	
		'17.08.14.	'17.08.25.	3	
		'17.09.20.	'17.09.25.	-	
		'17.10.16.	'17.10.17.	-	
		'17.11.20.	'17.11.22.	-	
		'17.12.20.	'17.12.21.	-	
		'18.01.22.	'18.02.21.	15	
'18년	1월	'18.02.20.	'18.02.21.	-	-

26) 실행예산 편성 지연에 따른 대가지급 지연 건은 제외

구분	계약상대방 (업체)	대금 지급 요청일* (업체 -> 재단)	대금 지급일** (재단 -> 업체)	지연일수***	비고
	2월	'18.03.19.	'18.03.20.	-	
	3월	'18.04.20.	'18.04.20.	-	
	4월	'18.05.18.	'18.05.18.	-	
	5월	'18.06.20.	'18.06.22.	-	
	6월	'18.07.20.	'18.07.23.	-	
	7월	'18.08.20.	'18.08.28.	1	
	8월	'18.09.19.	'18.09.21.	-	
	9월	'18.10.20.	'18.10.23.	-	
	10월	'18.11.20.	'18.11.21.	-	
	11월	'18.12.20.	'18.12.27.	-	
	12월	'19.01.21.	'19.02.01.	4	
					실행예산 편성 지연
'19년	1월	'19.02.20.	'19.02.22.	-	-
	2월	'19.03.20.	'19.03.22.	-	
	3월	'19.04.19.	'19.04.23.	-	
	4월	'19.05.20.	'19.05.22.	-	
	5월	'19.06.20.	'19.06.24.	-	
	6월	'19.07.22.	'19.07.23.	-	
	7월	'19.08.19.	'19.08.22.	-	
	8월	'19.09.20.	'19.09.25.	-	
합 계				2건****	

* 대금 지급 요청일은 업체가 전자세금계산서를 발행한 일자

** 지출결의 문서의 지급요청일자

*** 「국가계약법 시행령」 제58조 및 「계약사무규칙」 제91조에 따라 기간 산정에서 공휴일 및 토요일은 제외하였으며, 「민법」 제157조에 따른 초입불산입으로 청구 받은 날은 기간 산정에서 제외(조달청 유권해석)

**** 총 5건 중 실행예산 편성 지연에 따른 대가지급 지연 3건 제외

[참고] 건수 별 기성대가 지연 지급 현황(▷▷(주))

(단위: 건, 원)

구분	지연일수			
	계	1 ~ 2일	3 ~ 4일	5일 이상
건수	2	1	1	-
금액	1,210,000	605,000	605,000	

자료: ○○○○부 제출 자료 재구성

그 결과, 계약서 등과 다르게 정당한 사유 없이 계약대가를 늦게 지급하는 등 계약 사항을 위반하는 결과를 초래하였다.

다. 계약대가 지급 시 서류 확인 미흡

1) 국세·지방세 납세증명서 관련

「국세징수법」 제5조 및 「지방세징수법」 제5조에 따르면 납세자(이하 “계약상대자”라 한다)는 “국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관(이하 “관리기관”이라 한다)으로부터 대금을 지급받을 경우 등에 해당하는 경우에는 같은 법²⁷⁾ 시행령 제5조제1항에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 각 호에 해당(같은 항 제1호라목은 제외)하는 수의계약과 관련하여 대금을 지급받는 경우 등을 제외하고는 납세증명서를 제출”하여야 하며, 이 경우 같은 조²⁸⁾ 제2항은 관리기관이 “국세청장(지방세의 경우 지방자치단체의 장) 또는 세무서장 등에게 요청하여 그 사실을 조회하거나 또는 계약상대자의 동의를 받아 행정정보의 공동이용을 통해서 체납사실 여부를 확인함으로써 납세증명서 제출의 생략·감소”할 수 있도록 정하면서 관리기관에게 납세사실 여부 확인 의무를 부여하고 있다.

27) 여기서 말하는 같은 법 시행령은 「국세징수법 시행령」 및 「지방세징수법 시행령」 각각을 지칭

28) 여기서 말하는 같은 조는 「국세징수법 시행령」 제5조 및 「지방세징수법 시행령」 제5조 각각을 지칭

「국세징수법」

제5조(납세증명서의 제출) 납세자(중략)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세증명서를 제출하여야 한다.

1. 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관으로부터 대금을 지급받을 경우 2 ~ 3.(생략)

「국세징수법 시행령」

제5조(납세증명서 제출의 예외) ① 법 제5조제1호의 경우에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 납세증명서를 제출하지 아니하여도 된다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 각 호(같은 항 제1호라목은 제외한다) 및 (중략) 해당하는 수의계약과 관련하여 대금을 지급받는 경우 2 ~ 5.(생략)
- ② 납세자가 법 제5조 각 호의 어느 하나에 해당하여 납세증명서를 제출하여야 하는 경우에 해당 주무관서 등은 국세청장 또는 세무서장에게 조회하거나 납세자의 동의를 받아 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 그 체납사실 여부를 확인함으로써 납세증명서의 제출을 갈음하여야 한다.

「지방세징수법」

제5조(납세증명서의 제출 및 발급) ① 납세자(중략)는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 납세증명서를 제출하여야 한다.(이하생략)

1. 국가, 지방자치단체 또는 대통령령으로 정하는 정부 관리기관으로부터 대금을 지급받을 경우 2 ~ 3.(생략)

「지방세징수법 시행령」

제5조(납세증명서 제출의 예외) ① 법 제5조제1항제1호의 경우에 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 납세증명서를 제출하지 아니하여도 된다.

1. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 각 호(같은 항 제1호라목은 제외한다) 및 (중략) 해당하는 수의계약과 관련하여 대금을 지급받는 경우 2 ~ 5.(생략)
- ② 납세자가 법 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 납세증명서를 제출하여야 하는 경우에 해당 주무관청 등은 지방자치단체의 장에게 조회(중략)하거나 납세자의 동의를 받아 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 그 체납사실 여부를 확인함으로써 납세증명서의 제출을 생략하게 할 수 있다.

따라서 ○○○○부²⁹⁾는 부서 업무와 관련된 계약을 체결하고 계약 대금을 지급할 때에는 계약상대자로 하여금 국세·지방세 납세증명서를 제출하도록 하여 납부사실을 확인하거나, 계약상대자의 동의를 받아 체납사실 여부 등을 확인하고 대금을 지급하였어야 한다.

29) 「직제규정 시행세칙」 별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 시행일 기준)
자금업무 계획 수립 등 총괄	○○○○○부	2016. 12. 09. ~ 2018. 12. 31.
회계, 결산 등 총괄	○○부	

그러나 ○○○○부는 ‘2017년 기업어음증권(CP) 신용평가’ 계약(총 계약 금액 57,200,000원)을 ‘○○신용평가(주) 등’과 체결하고 용역 이행 결과에 따라 각각 2017. 7. 18.에 44,000,000원(본평가 수수료), 2017. 12. 22.에 13,200,000원(정기평가 수수료)을 대금으로 지급하면서 계약상대자로부터 납세증명서를 제출받지 않는 등 [표10]와 같이 2016년 10월부터 2019년 9월까지 부서에서 추진한 경쟁계약 7건 중 3건(계약건수 대비 43%)의 대금 지급 건에 대하여 납세증명서를 제출받지 않았을 뿐만 아니라 계약상대자의 동의를 받아 체납사실 여부를 확인하는 절차를 거치지 아니하고 대금을 최종 지급한 것으로 확인되었다.

[표10] 계약 대금 지급 간 국세·지방세 납세증명서 확인 여부

(단위: 원)

계약 관련 문서번호	계약상대방 (업체)	계약방법	계약금액	국세·지방세 납세증명서 징구·확인 여부
○○○○○부-3530	○○신용평가	경쟁입찰	57,200,000	X
○○○○○부-7100	㉵㉵신용평가			
○○부-1339	(주)㉵㉵		60,500,000*	X
○○○○○부-3475	○○신용평가		57,200,000	X
○○○○○부-7213	㉵㉵신용평가			
합 계				3건

* 총 계약금액 89,600,000원 중 60,500,000원 대가 지급분만 해당

자료: ○○○○부 제출 자료 재구성

2) 국민건강·연금보험료 납부증명 관련

「국민건강보험법」 제81조의3 및 「국민연금법」 제95조의2는 “국민건강·연금 보험료의 납부의무자(이하 “계약상대자”라 한다)가 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등의 계약의 대가를 지급받는 경우에는 「국민건강보험법」 제47조의3 및 「국민연금법 시행령」 제70조의4에 따라 일상경비적 성격의 자금으로서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 자금 등 예외로 정하는 자금을 제외하고는 국민건강·연금보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을

증명”하도록 정하고 있고, 계약상대자가 “납부사실을 증명하여야 할 경우 해당 공공기관은 계약상대자의 동의를 받아 공단에 조회하여 국민건강·연금보험료의 납부여부를 확인하는 것으로 계약상대자의 납부증명을 갈음”할 수 있도록 정하면서 공공기관에게 납부증명 여부 확인 의무를 부여하고 있다.

「국민건강보험법」

제81조3(보험료의 납부종형) ① 제77조에 따른 보험료의 납부의무자(이하 이 조에서 "납부의무자"라 한다)는 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관(이하 이 조에서 "공공기관"이라 한다)으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분비의 납부사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 납부의무자가 제1항에 따라 **납부사실을 증명하여야 할 경우 제1항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관은 납부의무자의 동의를 받아 공단에 조회하여 보험료와 그에 따른 연체금 및 체납처분 비의 납부여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 납부증명을 갈음할 수 있다.**

「국민건강보험법 시행령」

제47조의3(보험료의 납부증명 등) ① 법 제81조의3제1항 본문에서 “공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약을 말한다.

1~ 2. (생략)

3. (생략) 다만, 일상경비적 성격의 자금으로서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 자금으로 그 대가를 지급받는 계약은 제외한다.

「국민연금법」

제95조의2(연금보험료등의 납부증명) ① 제88조에 따른 연금보험료의 납부 의무자(이하 이 조에서 "납부 의무자"라 한다)가 국가, 지방자치단체 또는 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관으로부터 공사·제조·구매·용역 등 대통령령으로 정하는 계약의 대가를 지급받는 경우에는 연금보험료에 그에 따른 연금금 및 체납처분비(이하 이 조에서 "연금보험료등"이라 한다)의 납부사실을 증명하여야 한다. 다만, 납부 의무자가 계약대금의 전부 또는 일부를 체납한 연금보험료로 납부하려는 경우 등 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 납부 의무자가 제1항에 따라 납부사실을 증명하여야 할 경우 제1항의 계약을 담당하는 주무관서 또는 공공기관은 납부 의무자의 동의를 받아 건강보험공단에 조회하여 연금보험료등의 납부여부를 확인하는 것으로 제1항에 따른 납부증명을 갈음할 수 있다.

「국민연금법 시행령」

제70조의4(납부사실 증명의 예외) 법 제95조의제1항의 단서에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 납부사실을 증명하지 아니하여도 된다.

1 ~ 3. (생략)

4. 납부 의무자가 받을 대금이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경비나 자금으로 지급되는 경우 가. ~ 나. (선택)

다. 그 밖의 일상경비적 성격의 자금으로서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 자금

이와 관련하여 국민건강·연금보험료의 징수기관인 ○○공단³⁰⁾에서는 관련 법령에 따라 확인 의무가 부여된 국가기관, 지방자치단체, 공공기관을 대상으로 공문을 발송하여 계약대금 지급 시 계약상대자의 국민건강·연금보험료 납부사실을 확인해야 함을 안내한 바 있으며, 재단은 ‘[계약제도] 건강보험료 납부증명 제도 시행(2016. 8. 4.)에 따른 안내’(○○○실-3989, 2016. 08. 30.)를 재단 내 전 부서에 시행하여 계약 대금 지급 시 계약상대자로 하여금 국민건강·연금보험료 납부영수증을 제출하도록 요구하여 국민건강·연금보험료 납부사실을 확인하도록 독려한 바 있다.

○○공단 제납정수부-356, 2016. 2. 2. _	○○공단 수납정산부-2288, 2016. 8. 4.
국민건강보험공단	국민건강보험공단
수신자 수신자 참조 (경유) 제목 계약대금 지급 시 국민연금보험료 납부사실 증명에 관한 기준 안내 1. 귀 기관의 무관한 발간을 기함합니다. 2. 국민연금법 제95조의2(연금보험료등의 납부증명) 신설에 따라(시행일: '15.12.23.), 국가7자발자치단체?공공기관은 계약의 대가를 지급하는 경우 계약자의 국민연금보험료 납부사실을 확인해야 합니다. ※ 국민연금법 제95조의2(연금보험료등의 납부증명) 신설에 따라(시행일: '15.12.23.) 3. 이미 납부사실 증명의 대상이 되는 계약의 범위 등 세부기준을 발문과 같애 안내해오니 계약 업무에 참고하시기 바랍니다. 주요 내용 - 납부사실 증명의 대상이 되는 계약의 범위 ? 전기·수도·가스 등 공공계약, 계약행위 없는 단순 지출 사항 등은 제외 - 납부사실 증명의 발급기준과 세부절차, 주요 문의에 대한 단문 등 붙임 1. 국민연금보험료 납부사실 증명에 관한 세부기준 안내는 1부. 2. 국민연금보험료 납부 증명서 및 4대 사회보험료 납입증명서 서식 각 1부, 끝.	수신자 수신자 참조 (경유) 제목 건강보험료 납부증명제도 시행 안내 1. 국민건강보험법 제43조의3(보험료의 납부증명)과 관련하여, 2. 국민건강보험법 제43조의3 신설로 건강보험료 납부증명제도가 시행됨에 따라 다음을 안내하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다. 가. 시행일 : 2016. 8. 4. 나. 내용 : 납부의무자가 국가7자발자치단체 또는 공공기관으로부터 계약의 대가를 지급하는 경우 건강보험료 등의 납부사실 증명 다. 적용대상 : 시행일 이후 최초로 계약의 대가를 지급받는 자부터 적용 ※ 2016. 12. 23.부터 국민연금보험료 납부사실 확인에 있어, 시·군·구, 재·자치청, 관공서·법원 또는 일상생활로 지급받는 계약 등 라. 법령상 등 한도 이상 : 불발 하고 ※ 세부기준, 발급절차 등은 첨부 1부 내 참조 붙임 1. 건강보험료 납부증명제도 시행 안내는 1부, 끝.
국민건강보험공단	국민건강보험공단 이 사 장
주소 경기도 성남시 분당구, 중동4가길 10-1 (분당동, 국민건강보험공단 본사) 대표 윤민석 대표 손석현 대표 김준우 대표 김성남 전화 02-2000-11111 팩스 02-2000-11111 이메일 02-2000-11111 / 02-2000-11111 / 02-2000-11111 / 02-2000-11111 홈페이지 www.nhi.or.kr	주소 경기도 성남시 분당구, 중동4가길 10-1 (분당동, 국민건강보험공단 본사) 대표 윤민석 대표 손석현 대표 김준우 대표 김성남 전화 02-2000-11111 팩스 02-2000-11111 이메일 02-2000-11111 / 02-2000-11111 / 02-2000-11111 / 02-2000-11111 홈페이지 www.nhi.or.kr

따라서 ○○○○부³¹⁾는 부서 업무와 관련된 계약을 체결하고 계약 대금을 지급할 때에는 계약상대자로 하여금 국민건강·연금보험료 납부증명을 제출하도록 하여 납부사실을 확인하거나, 계약상대자의 동의를 받아 공단에 그

30) 「국민건강보험법」 제14조, 「국민연금법」 제88조

31) 「직제규정 시행세칙」 별표

담당업무	부서	담당기간 (규정 시행일 기준)
자금업무 계획 수립 등 총괄	○○○○○부	2016. 12. 09. ~ 2018. 12. 31.
회계, 결산 등 총괄	○○부	

사실을 확인하는 등 적절한 절차를 거치고 난 후 대금을 최종 지급하였어야 한다.

그러나 ○○○○부는 ‘2017년 SAP ERP 라이선스 유지보수’ 계약(총 계약 금액 60,500,000원)을 ‘○○(주)’와 체결하고 용역 이행 결과에 따라 2017. 1. 25.에 60,500,000원을 대금으로 지급하면서 계약상대자로부터 납부증명을 제출받지 않는 등 [표11]과 같이 2016년 10월부터 2019년 9월까지 부서에서 추진한 계약 51건 중 9건(계약건수 대비 18%)의 대금 지급 건에 대하여 납부증명을 제출받지 않았을 뿐만 아니라 계약상대자의 동의를 받아 납부증명 사실을 확인하는 절차를 거치지 아니하고 대금을 최종 지급한 것으로 확인되었다.

[표11] 계약 대가 지급 간 국민건강·연금보험료 납부증명 확인 여부

(단위: 원)

계약 관련 문서번호	계약상대방 (업체)	계약방법	계약금액	국민건강·연금보험료 납부증명 징구·확인 여부
○○부-508	○○주식회사	경쟁입찰	60,500,000	X
○○○○○부-3530 ○○○○○부-7100	▽▽신용평가 ♀♀신용평가	경쟁입찰	57,200,000	X
○○부-2292	■회계법인	수의계약	18,700,000	X
○○부-1339	(주)●●	경쟁입찰	60,500,000*	X
○○○○부-1865	■회계법인	수의계약	18,700,000	X
○○○○○부-3475 ○○○○○부-7213	▽▽신용평가 ♀♀신용평가	경쟁입찰	57,200,000	X
○○○○부-450	(주)●●	경쟁계약	66,660,000	X
○○○○부-2502	▽▽신용평가 ♀♀신용평가	경쟁계약	44,000,000**	X
○○○○부-3096	■회계법인	수의계약	20,900,000	X
합 계				9건

* 총 계약금액 89,600,000원 중 60,500,000원 대가 지급분만 해당

** 총 계약금액 57,200,000원 중 44,000,000원 대가 지급분만 해당

자료: ○○○○부 제출 자료 재구성

그 결과, 계약상대자의 국세, 국민건강보험료 등의 납부여부를 확인하지 않는 등 정부정책에 적극 협조해야하는 공공기관으로서의 책무를 소홀히 하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 기성대가 지급 지연 관련하여 ○○○○부는 첫 번째 의견으로 두 업체 중 ‘▷▷(주)’의 경우 매 월 기성대가를 늦게 청구(대가지급기한보다 짧게는 1일, 길게는 7일)하였으며, 이에 따라 ‘●●(주)’에게 기성대가를 늦게 지급하게 되었다고 의견을 제시하였고, 두 번째 의견으로 ’17. 3. 27. (지연일수, ●●(주): 최대 27일, ▷▷(주): 최대 19일), ’18. 2. 21.(지연일수, ●●(주): 최대 25일, ▷▷(주): 최대 15일),, ’19. 2. 1.(지연일수, ●●(주): 최대 13일, ▷▷(주): 최대 4일)에 늦게 지연한 건에 대해서는 각 연도별 실행예산 편성 지연에 따라 불가피하게 지급이 늦게 이루어졌다는 의견을 제시하였다.

부서 의견 검토 결과, 첫 번째 의견 관련하여 ‘▷▷(주)’가 매 월 계약서에서 정한 기한보다 늦게 대가를 청구하였기 때문에 지연 지급이 발생하였다고 할지라도 계약당사자인 ○○○○부는 계약서에서 정한 대가지급 기한을 준수하여야 할 의무가 있었던 점, 이에 계약사항을 위반하는 사항에 대해서 조기에 대가를 청구하도록 업체에게 요청하는 등 즉시 시정을 요구하여야 할 필요성이 있었음에도 지속적으로 별다른 조치를 취하지 않았던 점을 고려해볼 때 해당 의견은 수용하기 어렵다.

다만 두 번째 의견의 경우에는 통상 연 초에 각 연도별 실행예산 편성이 지연됨에 따라 긴급한 자금 지출 건을 제외하고는 지출 건이 유보된다는 불가피성이 인정되므로 상기 일자(’17. 3. 27. 등 8건)에 대한 부서 의견은 수용하기로 결정하였다.

조치할 사항 ○○○○부장은 대가 지급 등 계약관리 업무와 관련하여,

- 가. 대금 지급을 지연하는 일이 없도록 부서원을 대상으로 교육을 실시하는 등 재발 방지 방안을 마련하기 바라며,
- 나. 기성대가 지급 시 계약서에서 정한 내용과 다르게 이행하는 일이 없도록 당사자 간 합의를 거쳐 계약서를 수정하는 등 별도 조치를 취하고,
- 다. 대금 지급 시 계약상대자의 납세 여부 등을 확인할 수 있는 서류를 누락하는 일이 없도록 계약 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)

[○○○○부]

일련번호	06	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
시정	1	통보	1	-
조치부서	○○○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.

◆ ◆ ◆ ◆ 부
시 정
통 보

제 목 출장비 지급 부적정

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

가. 여비(식비) 중복 지급

재단 「여비규칙」 제11조제1항은 국내 출장자에게 운임·일비·숙박비 및 식비를 지급하도록 규정하고 있는 바, 국내 출장자가 출장 시 식사를 요하는 경우에는 「여비규칙」에 따라 “지급받은 여비(식비)로 그 비용을 충당”하여야 하며, 아울러 재단 「예산집행관리지침」에 따라 “출장 중 회의비 또는 업무추진비로 식사를 제공받는(또는 회의비 또는 업무추진비로 집행) 경우에는 식사를 제공(또는 집행)받은 횟수(n)만큼 식비에서 공제한 후 출장비를 지급”하여야 한다.

「여비규칙」

제11조(지급기준) ① 임직원이 국내에 출장할 때의 운임·일비·숙박비 및 식비는 별표1에 따라 지급한다.

「예산집행관리지침」

4. 여비

가. 국내여비

(1) 적용범위

○ 국내 출장 및 근무지 내 출장

(2) 세부지침(생략)

○ 출장 중 회의비 또는 업무추진비로 식사를 제공받는 경우, 식사를 제공받은 횟수(n)만큼 식비에서 공제
한 후 출장비를 지급한다.

- 식비 중 n/3만큼 차감 후 지급하며, 차감금액은 천 원단위로 반올림하여 정산한다.

따라서 국내 출장자에게 여비를 지급하고자 할 때에는 회의비 등으로 식사를 제공(또는 집행)받았는지 여부 등을 명확히 파악해 동일 출장 건에 대해서는 중복적으로 여비(식비)가 지급되지 않도록 유의하여야 한다.

그러나 이번 감사 대상기간의 여비 지급 내역을 점검한 결과, [표12]과 같이 국회 등 출장지에서 식비 명목으로 회의비로 식사를 제공(또는 집행)받았음에도 이를 차감하지 않고, 식비를 전부 지급하는 등 총 12건에 대하여 111,000원의 여비를 초과 지급한 것으로 확인되었다.

[표12] 여비(식비) 중복 지급 내역

(단위: 원)

연번	출장일자	출장자	근무지	출장지	여비 적정 지급액(A)	여비 실제 지급액(A)	초과금액 (B-A)	비고
1	'17.04.26.	N	대구	서울 (ㄱ)	34,000	43,000	9,000	회의비 1식
2	'17.08.10.	N		서울 (ㄱ)	77,000	86,000	9,000	
3	'18.02.26.	D		서울 (ㄴ)	34,000	43,000	9,000	
4	'18.02.26.	O		서울 (ㄴ)	34,000	43,000	9,000	
5	'18.03.23.	D		서울 (ㄱ)	34,000	43,000	9,000	
6	'18.03.23.	O		서울 (ㄱ)	34,000	43,000	9,000	

연번	출장일자	출장자	근무지	출장지	여비 적정 지급액(A)	여비 실제 지급액(A)	초과금액 (B-A)	비고
7	'18.03.23.	P		서울 (ㄱ)	34,000	43,000	9,000	
8	'18.03.30.	G		서울 (ㄴ)	39,000	49,000	10,000	
9	'18.05.25.	G		서울 (ㄴ)	39,000	49,000	10,000	
10	'18.06.28.	D		서울 (ㄱ)	34,000	43,000	9,000	
11	'18.07.05.	P		서울 (ㄱ)	34,000	43,000	9,000	
12	'19.08.23.	Q		일산 (ㄷ)	29,000	39,000	10,000	
합 계							111,000	

자료: ○○○○부 출장비 지출내역 재구성

나. 근무지 내 국내 출장 시 여비 초과 지급

재단 「여비규칙」 제16조제1항에 따르면 “근무지 내 국내 출장의 경우에는 출장 여행시간이 4시간 이상인 임직원에게는 2만 원을 지급하고, 4시간 미만인 임직원에게는 1만 원을 지급”하는 것으로 되어 있으며, 같은 규칙 제16조 제2항은 “근무지 내 국내 출장이란 임직원이 업무수행을 위하여 같은 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함)·군 및 섬(제주특별자치도 제외) 안에서 이동하는 여행이나 근무지로부터의 편도거리가 12킬로미터 미만인 여행”이라고 정하고 있다.

「여비규칙」

제16조(근무지 내 국내 출장 시의 여비) ① 근무지 내 국내 출장의 경우에는 … (중략) … 출장 여행시간이 4시간 이상인 임직원에게는 2만원을 지급하고, 4시간 미만인 임직원에게는 1만원을 지급한다. (이하생략)

② 제1항에서 “근무지 내 국내 출장”이란 임직원이 업무수행을 위하여 같은 시(특별시, 광역시 및 특별자치시를 포함한다. 이하 같다)·군 및 섬(제주특별자치도는 제외한다. 이하 같다) 안에서 이동하는 여행이나 근무지로부터의 편도거리가 12킬로미터 미만인 여행을 말한다.

③ 출발지가 수도권인 경우 광역버스 및 지하철 등의 대중교통으로 이용 가능한 수도권 지역(서울, 경기, 인천)을 근무지 내 국내 출장으로 간주한다.

④ 출발지가 수도권을 제외한 지방인 경우 시내버스 및 지하철 등의 대중교통으로 이용 가능한 인접지역을 근무지 내 국내 출장으로 간주한다.

⑤ (생략)

따라서 출장자에게 여비를 지급하고자 할 때에는 같은 시 안에서 이동하는 여행인지, 지하철 등 대중교통으로 이동 가능한지 여부 등 근무지로부터 출장지까지의 거리를 감안하여 출장의 종류를 명확히 검토하고 근무지 내 국내 출장의 경우는 출장 여행시간을 고려하는 등 출장의 종류에 따른 지급조건을 확인하여 적정한 여비를 지급하여야 한다.

그러나 이번 감사 대상기간의 여비 지급 내역을 점검한 결과, [표13]과 같이 근무지가 대구 본사임에도 같은 시인 대구 안에서 이동하는 출장에서 근무지 내 국내 출장에 따른 여비가 아닌 국내 출장에 따른 일비와 식비를 지급하면서 여비 33,000원을 초과 지급한 것으로 확인되었다.

[표13] 근무지 내 국내 출장 관련 여비 초과 지급 내역

(단위: 원)

연번	출장일자	출장자	근무지	출장지	여비 적정 집행액(A)	여비 실제 집행액(B)	초과금액 (B-A)	비고
1	'18.05.31.	P	대구	대구 (ㄹ)	10,000 (4시간 미만)	43,000	33,000	근무지내 국내 출장이나, 국내 출장으로 승인
합 계							33,000	

자료: ○○○○부 출장비 지출내역 재구성

그 결과, 「여비규칙」 및 「예산집행관리지침」에서 정하고 있는 기준과 다르게 총 144,000원의 예산을 부적정하게 지급하는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) 의견 없음

조치할 사항 ○○○○부 장은

- ① 재단 「여비규칙」 및 「예산집행관리지침」에서 정하고 있는 기준과 다르게 초과 지급한 국내여비 144,000원을 관련자들로부터 환수 조치하고, (시정)
- ② 출장자에게 출장비를 과다 지급하는 일이 없도록 부서원을 대상으로 교육을 실시하는 등 재발 방지 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[○○○○부]

일련번호	07	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.



통보(모범사례)

제 목 구분회계 심층 성과분석을 통한 경영의사결정 지원

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

○○○○부는 사업별 재무건전성을 확보하고 경영성과 제고를 지원하기 위해 「한국장학재단 설립등에 관한 법률」 제24조에 따라 재단 설립부터 구분회계³²⁾를 도입하였고, 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」 제12조 및 「공공기관 구분회계 운영지침」에 따라 운영하고 있으며, 「회계규정」 제4조에 의거 2018회계연도 기준 [표14]과 같이 3회계 20구분회계로 나누어 사업단위별 재무상태 및 손익현황에 대한 재무정보를 별도 작성하여 매년 결산 종료 후 공공기관 경영정보 공개 시스템에 공시하는 업무를 수행하고 있다.

32) 사업단위별로 자산, 부채와 수익, 비용을 독립적으로 식별할 수 있도록 재무상태 및 경영성과에 대한 재무제표를 작성하는 것

[표14] 재단 구분회계 단위와 개요

사업구분 단위			사업 주요내용
일반회계	대출계정	일반상환학자금	일반학자금 대출사업 수행
		취업후상환학자금	취업후상환학자금 대출사업 수행
		기타학자금	특별상환유예학자금 대출사업 등 수행
	장학금계정	장학금(우수)	인문사회계장학 등 수행
특별회계		장학금(저소득)	국가장학, 국가근로장학, 희망사다리장학 등 수행
		학자금대출신용보증계정	대위변제, 구상권회수 등의 사업 수행
		인재육성	인문사회분야 우수인재 장학사업 수행
		삼성기부금	교육 소외계층 지원사업 등을 수행
		기부금	기부금품을 모집·접수하여 학자금 지원사업 수행
수탁회계		수익	건물 임대수익 관리·운용사업 수행
		기숙사	대학생연합기숙사 사업 수행
		농촌학자금	농어촌출신대학생 학자금대출사업 수행
		수탁이자지원	지자체 소속 대학생 학자금이자지원사업 수행
		해외취업연계연수	해외 인턴십 참가 학생 지원 사업 수행
		국가과학기술장학	대통령과학장학금, 국가장학금 이공계 수행
		법학전문대학원장학	법학전문대학원 재학 취약계층 장학금 지원 사업 수행
		꿈사다리장학	저소득층 가정의 중고생 우수인재 장학 사업 수행
		파란사다리	취약계층 대학생 해외대학 연수 지원 사업 수행
		대학글로벌현장학습	대학생 해외 현장학습 기회 제공 사업 수행
특별회계		고교취업연계장려금	직업계고 등 고졸 중소기업 취업학생 지원 사업 수행

※ 재단운영계정의 경우 공통부문으로 보아 각 구분단위에 안함

「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」

제24조(회계의 구분처리) 재단은 관리하는 계정별로 회계를 구분하여 처리하여야 한다.

「공기업·준정부기관 회계사무규칙」

제12조(구분회계) ① 기관장은 각 공기업·준정부기관의 설립에 관한 법률, 그 밖의 법령에서 회계단위를 구분하도록 정한 경우에는 재원의 원천 또는 목적사업별 등으로 구분하여 회계처리하고, 구분회계 사이의 내부거래 및 미실현손익을 제거한 후 이를 통합한 결산서를 작성하여야 한다. 이 경우 구분된 회계단위별 경영성과 및 재무현황을 주석으로 기재한다. (이하 생략)

「회계규정」

제4조(회계 구분) ① 재단의 회계는 재단 고유 사업의 수행을 위한 일반회계(이하 “일반회계”라 한다), 특수 목적사업을 위한 특별회계(이하 “특별회계”라 한다), 정부 또는 지방자치단체로부터 수탁 받은 사업의 수행을 위한 수탁회계(이하 “수탁회계”라 한다)로 구분하여 처리한다.

② 이사장은 재원의 원천 또는 목적사업별 등을 감안하여 필요한 경우 각 회계 내 계정을 설정할 수 있다.

③ 제2항에 따라 각 회계 내에 계정을 설정하는 경우 계정 설정은 다음 각 호의 구분에 따를 수 있다.

1. 일반회계: 재단운영계정, 학자금대출계정, 학자금대출신용보증계정, 장학금지원계정 등으로 구분함
2. 특별회계: 대학원생지원장학금계정, 기부금계정, 청사관리계정, 삼성장학기부금계정, 기숙사계정 등으로 구분함
3. 수탁회계: 농촌출신대학생학자금융자 계정 등으로 구분함 (이하 생략)

이와 관련하여 ○○○○부는 2014회계연도부터 구분회계별 재무상태표와 손익 계산서를 [그림3]과 같이 전 부서에 공유하여 왔으나, 각 계정에 대한 안내 및 작성 기준 등 상세내역은 생략되고 단순 수치만 명기되어, 향후 발생할 수 있는 재무리스크에 대한 대비, 손실이 발생하고 있는 위험사업에 대한 장기수지균형 대책 수립 및 사업별 성과와 경영효율성 제고를 위한 방안 등을 도출하기 위한 자료로는 한계가 있었다.

[그림3] 2018년 일반상환학자금대출 구분 회계

재무상태표					손익계산서				
제 10 기 2018년 12월 31일 현재 제 9 기 2017년 12월 31일 현재					제 10 기 2018년 12월 31일 현재 제 9 기 2017년 12월 31일 현재				
인원정보(인원수)	과목	단위	제 10 기 (USD)	제 9 기 (단위: 원)	인원정보(인원수)	과목	단위	제 10 기 (USD)	제 9 기 (단위: 원)
가.인	1. 직원자산		72,030,877,179	59,042,175,761	나.매출	1. 영업이익		23,897,318,152	21,981,149,051
가.인	가. 현금및현금성자산		22,357,811,797	20,425,278,909	나.매출	가. 매출총이익		25,937,118,552	23,953,629,620
가.인	가. 현금및현금성자산		-	890,422,260	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		644,397,160,896	-	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		689,274,420,829	687,949,526,456	나.매출	가. 매출총이익		21,122,118,552	21,953,629,620
가.인	가. 현금및현금성자산		488,155,996,471	37,798,328,313	나.매출	가. 매출총이익		4,815,000	-
가.인	가. 현금및현금성자산		2,962,930,644	5,086,899,878	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		5,633,313,072	5,008,899,878	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		1,957,527,051	3,380,832,652	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		53,197,826,798	298,876,862,795	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		3,793,281	132,349,154	나.매출	가. 매출총이익		18,729,881,100	9,881,113,505
가.인	가. 현금및현금성자산		6,562,217,498	7,872,491,998	나.매출	가. 매출총이익		7,406,404,538	-
가.인	가. 현금및현금성자산		6,562,217,498	7,872,491,998	나.매출	가. 매출총이익		10,762,834,564	12,221,774,798
가.인	가. 현금및현금성자산		48,852,683,908	216,482,321,491	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		11,008,607	10,117,354	나.매출	가. 매출총이익		4,793,634,424	5,038,333,966
가.인	가. 현금및현금성자산		43,956,540	38,611,176	나.매출	가. 매출총이익		167,423,565	455,260,255
가.인	가. 현금및현금성자산		-	-	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		-	1,188,619	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		-	0,188,689	나.매출	가. 매출총이익		493,056,016	507,722,517
가.인	가. 현금및현금성자산		-	16,764,678	나.매출	가. 매출총이익		24,374,683	28,229,534
가.인	가. 현금및현금성자산		16,284,014	16,764,678	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		27,672,082	21,756,496	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		3,796,812,946,046	4,835,652,929,228	나.매출	가. 매출총이익		-	-
가.인	가. 현금및현금성자산		3,796,812,946,046	4,835,652,929,228	나.매출	가. 매출총이익		2,609,117,099	2,967,912,214
가.인	가. 현금및현금성자산		4,075,183,801,951	4,269,722,229,891	나.매출	가. 매출총이익		19,576,750	41,444,235
가.인	가. 현금및현금성자산		398,178,751,215	398,178,751,215	나.매출	가. 매출총이익		96,381,718	112,829,469
가.인	가. 현금및현금성자산		-	-	나.매출	가. 매출총이익		-	-

(재무상태표) (손익계산서)

※ ○ ○ ○ ○ 부 제출자료

이에 ○○○○부는 상기 한계점을 인지하고 경영 및 사업 의사결정 지원을 위한 구분회계 역할을 강화하고자 손실 발생 사업의 손실 보전 유무, 손실 규모 등을 파악하여, [그림4]와 같이 학자금대출 사업을 상품별³³⁾로 구분하여 자산, 부채, 손익 항목 및 현금흐름 분석을 추가로 실시하였고 사업의 지속가능성에 대한 검토를 수행하였으며, 일반직원들에게 다소 생소할 수 있는 구분회계에 대한 개념 및 산출과정을 널리 공유하고 사업별 경영성과, 재무상태 및 손익전망 등 분석 시 활용할 수 있도록 구분회계 해설서를 제작 및 배포하였다.

33) 일반학자금대출, 취업후상환학자금대출, 기타학자금대출

[그림4] 학자금대출 구분회계 사업 분석

[illegible]

※○○○○부 제출자료

또한, 위와 같은 분석을 통해 핵심사업 선별 및 분석사항을 도출하여 일부 사업의 재무리스크를 사전 인지하게 되었으며, [그림5]와 같이 손실사업에 대한 심층 분석보고서를 작성하여 경영혁신회의 등을 통해 재무리스크가 발견된 사업에 대한 대책 논의의 장을 마련하였다.

[그림5] 11월1주차 경영혁신회의 제출 구분회계 분석 자료

[illegible]

※○○○○부 제출자료

그 결과, 사전에 재무리스크를 파악하고 추가적인 현금흐름을 분석하는 등 중장기 사업 운영에 중요한 재무정보를 제공하여 경영진의 합리적인 의사결정을 돕고 일반직원의 재무정보 이해도 제고에 기여한 점으로 볼 때 모범사례로 판단된다.

<조치할 사항> 이사장은 사업단위별 현금흐름 분석 등 심층적인 구분회계 재무정보 작성 및 공유를 통해 사업 리스크를 사전에 인지하고, 향후 사업 계획 및 예산 수립 등 사업별 경영의사결정 지원에 기여한 사례를 널리 알리시기 바랍니다.
(모범사례)

[○○○○부]

일련번호	08	감사자 (감사실)	○급 ◎◎◎, ○급 ◇◇◇ ○급 ☆☆☆	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	○○부	처분요구일자	2019. 12. 19.	회신기일(-) 2020. 01. 31.



통보(모범사례)

제 목 사회적 가치 채권 발행을 통한 안정적 학자금대출 자원 마련

관계부서 ○○○○부

조치부서 ○○○○부

내 용

○○○○부에서는 학자금대출 자원 마련을 위하여 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제18조 및 「한국장학재단 정관」 제19조에 따라 이사회의 의결 및 교육부장관 승인을 받아 채권 발행 업무를 수행하고 있다.

「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」

제18조(채권의 발행) ① 재단은 이사회의 의결을 거쳐 교육부장관의 승인을 받아 학자금 지원 **자원(財源)**을 조성하기 위한 **채권(債券)**을 발행할 수 있다. (이하 생략)

「한국장학재단 정관」

제19조(사업) ① 재단은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 사업을 수행한다.

1. **학자금 자원 조성을 위한 재단채 발행 및 운용** (이하 생략)

이에 따라 [표15]와 같이 재단 설립(2009년) 이후부터 2019년 10월말까지 총 22.29조 원의 채권을 발행하였고, 11.48조 원을 상환하여 채권 잔액이 10.81조 원 남아있다.

[표15] 채권 발행, 상환 및 잔액 현황

(단위: 조 원)

구 분	발행 현황(A)	상환 현황(B)	잔액 현황(A-B)
2009년	1.25	1.25	0
2010년	2.51	2.18	0.33
2011년	2.34	1.38	0.96
2012년	2.59	1.86	0.73
2013년	2.33	1.39	0.94
2014년	3.05	1.77	1.28
2015년	2.86	0.99	1.87
2016년	1.44	0.29	1.15
2017년	1.56	0.37	1.19
2018년	1.40	-	1.4
2019년(10월말)	0.96	-	0.96
합 계	22.29	11.48	10.81

채권 발행을 통한 재원조달은 학자금대출의 원활한 공급 및 대출금리 결정에 중대한 영향³⁴⁾을 끼치므로 ○○○○부는 저금리 채권을 안정적으로 조달하기 위하여 '19년 7월 외부 전문기관(○○회계법인)으로부터 국제자본시장협회(ICMA, International Capital Market Association)에서 발행한 '사회적 채권 원칙(Social Bond Principles 2018)'에 따라 자금의 용도, 사업평가 및 선정, 자금관리, 사후보고 등이 실행되고 있는지 검증 실사를 받았고, 검증 완료 후인 같은 해 8월부터 균등한 교육 기회 제공을 위하여 [표16]과 같이 사회적 가치 채권(Social Bond)³⁵⁾ 발행을 시작하였다.

그 결과, 사회적 가치 채권(Social Bond)으로 발행되는 재단채에 대한 투자기관의 수요가 증가되어 학자금대출 재원의 안정적 저금리 조달에 긍정적 영향을 주었고, 이는 학자금 대출금리 인하³⁶⁾로 이어져 학생과 학부모의 학자금대출 상환부담 경감에 기여하였다.

34) 「한국장학재단 설립 등에 관한 법률」 제49조의3에 따라 학자금대출 금리를 결정하는 학자금 지원 제도 심의위원회 안건에 재단채 조달금리 현황 및 전망 등이 포함

35) 사회적 가치 실현을 위한 사업 지원을 목적으로 발행되는 채권으로 발행자금은 교육, 중소기업 지원, 위생, 성차별 해소 등 사회적 가치와 연관되는 사업에 사용되는 용도로 한정

36) 학자금 대출금리는 '19년 2.2%에서 '20년 정부안 2.0%로 0.2%p 인하되었고 추가 인하 관련 국회 검토 중

[표16] 2019년 채권 발행 현황

(단위: 조 원)

구분	발행액	조달금리
사회적가치 채권	7,100	1.45%
일반 채권	2,500	1.78%
평균	9,600	1.53%

* 채권 조달금리는 채권의 만기, 발행당시 금리상황, 채권수급 등에 따라 영향을 받으므로 단순 비교는 어려우므로 위 표는 참고자료로만 활용 필요

또한 재단의 사회적 가치 채권(Social Bond) 발행과 관련하여 한국경제, 대학신문, 영남일보 등 총 9곳의 언론에 보도되어 재단의 사회적 가치 실현에 대한 의지를 널리 알리는 등 대내외 이미지 향상에 기여하였고, 사회적 가치 실현 관련 사업에 대한 채권 투자자의 관심을 제고하여 사회적 가치 채권시장을 활성화하는데 긍정적인 영향을 미친 점으로 볼 때 모범사례로 판단된다.

<조치할 사항> 이사장은 사회적 가치 채권(Social Bond) 발행으로 안정적 학자금대출 재원 조달에 기여하고, 사회적 가치 실현 관련 재단의 대내외 이미지를 향상시킨 사례를 널리 알리시기 바랍니다. (모범사례)